Passt. – Prüfmappe Regelwerk

Bitte prüfen Sie jede Regel, mit der Passt. Hausbesitzern eine erste Orientierung gibt: „Darf ich das hier hinstellen?“ (Gartenhaus, Carport, Außengeräte wie Wärmepumpe, Klimagerät und Pool-Wärmepumpe, Hecken und Bäume, dazu das „große Vorhaben“: zweites Wohnhaus, Anbau, Aufstockung – in Sulzbach-Rosenberg).

Wichtig: Passt. gibt Orientierung, keine Genehmigung. Jede Regel steht in **`limits.json`** mit **`geprueft: false`** und wird erst nach Ihrer Prüfung freigegeben. Gesetzestexte wurden am 04.10.2026 aus zwei unabhängigen Wiedergaben übernommen und Wort für Wort verglichen; das amtliche Portal gesetze-bayern.de war für automatischen Abruf gesperrt. Bitte lesen Sie die Regel im Zweifel am angegebenen amtlichen Text nach.

So geht's

1. Je Regel: Gesetzestext, unsere Auslegung, wie Passt. rechnet, ein Beispiel.
2. Bitte ankreuzen: **korrekt**, **falsch** oder **unklar**, und bei Bedarf eine Anmerkung.
3. Am Ende: 41 gezielte Fragen zu Auslegungen, die das Gesetz offenlässt.

Stand	11.10.2026
Regeln	101 (aus **`app/src/rules/limits.json`**, SHA-256 8a18b19b6f30…)
Geprüft von	_____ (Name, Funktion)
Datum, Unterschrift	_____
Rückfragen	Emil (Passt.) – _____

Gartenhaus

1 **`gartenhaus.maxBruttoRauminhaltM3`** Wert: **75** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a: Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³, außer im Außenbereich, sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-Rauminhalt
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Verfahrensfrei sind Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³, außer im Außenbereich. Die Bedingung „ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten“ gilt laut aktuellem Wortlaut nur für Gebäude im Außenbereich (bis 20 m³).
So rechnet Passt.	Gartenhaus im Innenbereich bis 75,0 m³ (einschließlich) → verfahrensfrei. Rauminhalt = Breite × Tiefe × Wandhöhe + Dachraum (Satteldach als halbes Prisma). Bis 04.10.2026 rechnete Passt. nach älterem Wortlaut: mit Aufenthaltsraum → Genehmigung.
Beispiel	Gartenhaus 4 × 3 m, Wandhöhe 2,3 m, Satteldach 25° (First entlang 4 m): Dachhöhe 1,5 × tan 25° = 0,70 m → 27,6 + 4,2 = 31,8 m³ → verfahrensfrei. 5 × 6 m, 2,5 m Wandhöhe, Flachdach: 75,0 m³ → gerade noch verfahrensfrei; 76 m³ → rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

2 **`gartenhaus.aussenbereichMaxM3`** Wert: **20** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a: Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³, außer im Außenbereich, sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-Rauminhalt
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Im Außenbereich nur Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, die weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, bis 20 m³. Passt. gibt den Außenbereich trotzdem nicht frei (Zulässigkeit nach § 35 BauGB prüft Passt. nicht).
So rechnet Passt.	Außenbereich (Nutzerangabe oder Annahme) → immer rot „Passt. kann das nicht freigeben“, mit Hinweis auf die 20-m³-Regel. Die Zulässigkeit nach § 35 BauGB prüft Passt. nicht.
Beispiel	Geräteschuppen 2 × 2 × 2 m (8 m³) im Außenbereich, ohne Aufenthaltsraum: laut Wortlaut verfahrensfrei – Passt. zeigt trotzdem rot und verweist ans Bauamt.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

3 `gartenhaus.aufenthaltsraumNurArt6` Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a: Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³, außer im Außenbereich, sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-Rauminhalt Art. 6 Abs. 7: [1]In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Im Innenbereich macht ein Aufenthaltsraum oder eine Feuerstätte ein Gebäude bis 75 m³ nicht genehmigungspflichtig, nimmt ihm aber das Privileg nach Art. 6 Abs. 7: Es braucht eigene Abstandsflächen und darf nicht an die Grenze. Ergebnis gelb: „Verfahrensfrei. Brandschutz und Feuerstätte prüft die App nicht.“ Bis 04.10.2026 rechnete Passt. nach älterem Wortlaut (Aufenthaltsraum → Genehmigung).
So rechnet Passt.	Innenbereich, Aufenthaltsraum oder Feuerstätte: nicht mehr „Genehmigung nötig“, sondern gelb (Feuerstätte, Abgasanlage, Brandschutz nicht geprüft). Kein Privileg nach Art. 6 Abs. 7: eigene Abstandsflächen, nicht an der Grenze (rot).
Beispiel	Gartenhaus 3 × 3 m mit Holzofen, 6 m von allen Grenzen: gelb, „verfahrensfrei“. Dasselbe 0,3 m an der Grenze: rot „Mit Aufenthaltsraum oder Feuerstätte nicht so nah an die Grenze“.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

4 `gartenhaus.dachraumImRauminhalt` Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Annahme Passt. zu BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a: Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³, außer im Außenbereich, sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-Rauminhalt
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Brutto-Rauminhalt einschließlich Dachraum (Satteldach als halbes Prisma).
So rechnet Passt.	Der Dachraum zählt zum Brutto-Rauminhalt (Satteldach als halbes Prisma). Gemessen ab Oberkante Fußboden, Außenmaße; Bodenplatte und Dachüberstand bleiben unberücksichtigt.
Beispiel	4 × 4 m, Wand 2,4 m, Satteldach 40°: Dachhöhe 2 × tan 40° = 1,68 m → 38,4 + 13,4 = 51,8 m³.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

Carport

5 `carport.maxFlaecheM2` Wert: **50** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b: Garagen einschließlich überdachter Stellplätze im Sinn des Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 mit einer Fläche bis zu 50 m², außer im Außenbereich
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Garagen einschließlich überdachter Stellplätze im Sinn des Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 mit einer Fläche bis zu 50 m², außer im Außenbereich, sind verfahrensfrei.
So rechnet Passt.	Carport bis 50,0 m² Grundfläche (Breite × Tiefe des Objekts) → verfahrensfrei, außer im Außenbereich.
Beispiel	Doppelcarport 6 × 8 m = 48 m² → verfahrensfrei; 6 × 9 m = 54 m² → rot, Bauantrag (Kleingarage).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Abstandsflächen

6 `abstand.faktorH` Wert: **0.4** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 5 Satz 1
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 5: [1]Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. Gemeinden können durch Satzung abweichen.
So rechnet Passt.	Tiefe = max(0,4 · H, 3 m) je Wand. Gemeindliche Satzungen werden nicht berücksichtigt (Hinweis in der App).
Beispiel	Wand H = 10 m → 4,0 m. Wand H = 6 m → 2,4 m → es gilt das Minimum 3 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

7 `abstand.minM` Wert: **3** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 5 Satz 1
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 5: [1]Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Mindesttiefe 3,00 m; genau 3,00 m Abstand gilt als eingehalten.
Beispiel	Gartenhaus mit 3,2 m Wandhöhe, Wand genau 3,00 m von der Grenze → eingehalten.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

8 **abstand.dachVollAbGrad** Wert: **70** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 4 Satz 3
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 4: [1]Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. [2]Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. [3]Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von bis einschließlich 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe, von Dächern mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet. [4]Die Sätze 1 bis 3 gelten für Dachaufbauten entsprechend. [5]Das sich ergebende Maß ist H.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von bis einschließlich 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe, von Dächern mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet.
So rechnet Passt.	H = Wandhöhe + Dachhöhe/3 bis einschließlich 70°, darüber + volle Dachhöhe.
Beispiel	Traufe 6 m, Dachhöhe 4,5 m, 45°: H = 7,5 m → T = 3,0 m. Gleiche Dachhöhe bei 75°: H = 10,5 m → T = 4,2 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

9 **abstand.giebelAlsDach** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Auslegung zu BayBO Art. 6 Abs. 4 Sätze 2 und 3 (offen)
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 4: [1]Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. [2]Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. [3]Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von bis einschließlich 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe, von Dächern mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet. [4]Die Sätze 1 bis 3 gelten für Dachaufbauten entsprechend. [5]Das sich ergebende Maß ist H.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Passt. rechnet die Giebelfläche wie das Dach an (bis 70° zu einem Drittel). Der Wortlaut regelt Giebelflächen nur in Abs. 5a (Großstädte) ausdrücklich; für Sulzbach-Rosenberg ist das eine Auslegung und im Ergebnis als offen gekennzeichnet.
So rechnet Passt.	Giebelwand: Giebeldreieck wie Dach zu einem Drittel (bis 70°). Im Ergebnis als „offen“ markiert. Siehe Frage 1.
Beispiel	Gartenhaus 4 m breit, Wand 2,2 m, Satteldach 30°: Giebelhöhe 2 × tan 30° = 1,15 m → H = 2,2 + 0,38 = 2,58 m → T = 3 m (Minimum).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

10 **abstand.ueberdeckungWinkelGrad** Wert: **75** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 3 Nr. 1
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 3: Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; das gilt nicht für 1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen, 2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig sind.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; das gilt nicht für Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen.
So rechnet Passt.	Abstandsflächen von Gartenhaus/Carport (wenn nicht privilegiert) und Wohnhaus (aus LoD2) dürfen sich nicht überdecken; ausgenommen Wände mit Winkel > 75°.
Beispiel	Gartenhaus 3,5 m Wandhöhe, 2 m vor der Hauswand und parallel dazu → Überdeckung → rot. Gleiches Gartenhaus über Eck (90°) → zulässig.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

11 **abstand.eigenesGrundstueck** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 2 Sätze 1 bis 3
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 2: [1]Abstandsflächen sowie Abstände nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 30 Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst liegen. [2]Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. [3]Abstandsflächen sowie Abstände im Sinn des Satzes 1 dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn rechtlich oder tatsächlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden, oder wenn der Nachbar gegenüber der Bauaufsichtsbehörde schriftlich zustimmt; die Zustimmung des Nachbarn gilt auch für und gegen seinen Rechtsnachfolger. [4]Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen Abstandsflächen nicht angerechnet werden.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück selbst liegen; auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen nur bis zu deren Mitte; auf andere Grundstücke nur, wenn rechtlich oder tatsächlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden, oder der Nachbar schriftlich zustimmt.
So rechnet Passt.	Abstandsfläche muss auf dem eigenen Grundstück liegen. Öffentliche Flächen bis zur Mitte: nicht geprüft (Hinweis „offen“). Zustimmung des Nachbarn: Hinweis im Ergebnis.
Beispiel	Gartenhaus mit 3,5 m mittlerer Wandhöhe, 2 m von der Grenze: T = 3 m → 1 m reicht aufs Nachbargrundstück → rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

12 **`abstand.faktorHGewerbe`** Wert: **0.2** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 5 Satz 1
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 5: [1]Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	In Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, mindestens 3 m. In Passt. nicht wählbar (nur Wohn- und Mischgebiete).
So rechnet Passt.	Nicht verwendet: Passt. bietet nur Wohn- und Mischgebiete an.
Beispiel	–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

13 **`abstand.waermepumpeOhneAbstandsflaecheBisM`** Wert: **2** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 1: [2]Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Satz 2 gilt insbesondere nicht für 1. Antennen und Antennen tragende Masten für den Mobilfunk und den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Außenbereich, 2. Windenergieanlagen im Außenbereich, 3. ebenerdige Terrassen und 4. Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen mit einer Höhe bis zu 2 m über der Geländeoberfläche.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Satz 2 (Abstandsflächen für andere Anlagen) gilt insbesondere nicht für Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen mit einer Höhe bis zu 2 m über der Geländeoberfläche.
So rechnet Passt.	Wärmepumpe bis 2,00 m Höhe: keine Abstandsfläche. Darüber: Hinweis „Abstandsfläche nötig – nicht geprüft“ (offen).
Beispiel	Außengerät 1,3 m hoch, 0,5 m von der Grenze → keine Abstandsfläche nötig (Lärm wird getrennt geprüft).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

Bebauung an der Grenze

14 **`grenzbebauung.maxMittlereWandhoeheM`** Wert: **3** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 7: [1]In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	In den Abstandsflächen zulässig: Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m.
So rechnet Passt.	Mittlere Wandhöhe über Gelände aus DGM1 (nicht über Nullniveau), bis einschließlich 3,00 m.
Beispiel	Gartenhaus Flachdach, an der Grenze, Gelände fällt 0,4 m: Wand 2,8 m bergseitig, 3,2 m talseitig → Mittel 3,0 m → erlaubt. Mittel 3,1 m → rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

15 **`grenzbebauung.maxLaengeJeSeiteM`** Wert: **9** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 7: [1]In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis 9 m.
So rechnet Passt.	Summe der Längen an einer Grundstücksseite (neue Objekte + Bestand), bis einschließlich 9,00 m. Als „an der Grenze“ zählt, was näher steht als seine erforderliche Abstandsflächentiefe.
Beispiel	Bestehende Garage 6 m an der Ostgrenze + neues Gartenhaus 3 m → 9,0 m → erlaubt. Gartenhaus 4 m → 10 m → rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

16 `grenzbebauung.maxLaengeGesamtM` Wert: **15** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 2
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 7: [2]Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.
So rechnet Passt.	Summe an allen Grenzen bis einschließlich 15,00 m.
Beispiel	9 m an der Ostgrenze + 7 m an der hinteren Grenze = 16 m → rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

17 `grenzbebauung.dachDrittelAbGrad` Wert: **45** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 7: [1]In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	… wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt.
So rechnet Passt.	Bei der mittleren Wandhöhe: Dach bis 45° nicht, über 45° zu einem Drittel, über 70° voll. Giebelflächen bei Dächern über 45° als „offen“ markiert (Frage 2).
Beispiel	Wand 2,4 m, Dach 50°, Dachhöhe 1,5 m → 2,4 + 0,5 = 2,9 m → erlaubt (Giebel offen).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

18 **`grenzbebauung.ohneEigeneAbstandsflaeche`** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 1
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 7: [1]In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig: Garagen … und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m.
So rechnet Passt.	Privilegierte Nebengebäude (ohne Aufenthaltsraum/Feuerstätte, mittlere Wandhöhe ≤ 3 m) brauchen keine eigene Abstandsfläche und dürfen in Abstandsflächen des Hauses stehen.
Beispiel	Gartenhaus 2,5 m Wandhöhe, 1,5 m vor der Hauswand → erlaubt (grau dargestellte Abstandsfläche).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Bestehende Kleinbauten

19 **`bestand.gebaeudeKlassen`** Wert: **["gartenhaus", "gewaechshaus", "carport_garage"]**

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 7: [1]In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m. [2]Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Mitgezählt werden Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten (Gartenhaus, Gewächshaus, Garage/Carport). Pool, Terrasse, Spielturm, Trampolin und Pflanzen sind keine solchen Gebäude und zählen nicht zur Länge an der Grenze.
So rechnet Passt.	Bei der Grenzlänge zählen erkannte oder eingezeichnete Gartenhäuser, Gewächshäuser, Garagen/Carports. Pool, Terrasse, Spielturm, Trampolin, Pflanzen zählen nicht.
Beispiel	Erkannter Carport 6 m an der Westgrenze + neues Gartenhaus 4 m dort → 10 m → rot. Ein 8 m langer Pool an derselben Grenze zählt nicht.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

20 **`bestand.automatikNurHinweis`** Wert: **ja** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Produktentscheidung Passt. (Emil, 05.10.2026; keine Rechtsregel)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Automatisch erkannte Objekte sind nur ein Hinweis („Hier scheint noch etwas zu stehen“), klar gekennzeichnet und nie Grundlage einer Prüfung: Sie zählen nicht zur Grenzbebauung und lösen keine Kollision aus. Mit Gewicht gehen nur bestätigte, eingezeichnete oder per Tipp erfasste Objekte ein. Bis 05.10.2026 zählten erkannte ab Konfidenz 0,8 automatisch (Test-Set nach Objekten: Präzision zu gering, docs/messungen/testset_objekte.md).
So rechnet Passt.	Automatisch erkannte Objekte erscheinen nur als Hinweis „Hier scheint noch etwas zu stehen“ (blass, Label „Hinweis, nicht geprüft“). Sie zählen nicht zur 9-m-/15-m-Länge und lösen keine Kollision aus. Es zählen nur bestätigte, eingezeichnete oder per Tipp erfasste Objekte.
Beispiel	Automatik meldet ein Gartenhaus 4 m an der Ostgrenze (Konfidenz 95 %) → zählt nicht. Nutzer tippt darauf, prüft Art und Kanten → zählt.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

21 **bestand.dachueberstandAnnahmeM** Wert: **0.3** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Annahme Passt. (Emil, 09.10.2026)
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 6: [1]Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht 1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände, 2. untergeordnete Vorbauten wie Balkone und eingeschossige Erker, wenn sie a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, höchstens jeweils 5 m, in Anspruch nehmen, b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben, 3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vorbauten und Dachaufbauten, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, 4. Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung an bestehenden Gebäuden, wenn sie a) eine Stärke von nicht mehr als 0,30 m aufweisen und b) mindestens 2,50 m von der Grundstücksgrenze zurückbleiben. [2]Abs. 5a Satz 5 bleibt unberührt.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Der Tipp-Umriss aus dem Luftbild ist der Dachumriss. Die Wand liegt um den Dachüberstand weiter innen. Je Seite wird der Überstand aus Laser-Wandpunkten unter der Traufe gemessen (ab 4 Punkten), sonst gilt diese Annahme. Der Nutzer kann ihn ändern. Prüfungen (Grenzbebauung, Kollision) nutzen den Wandumriss, Label „geschätzt“.
So rechnet Passt.	Per Tipp erfasster Bestand: Luftbild-Umriss = Dach. Wand = Dach minus Überstand je Seite (aus Laser-Wandpunkten unter der Traufe, sonst 0,30 m angenommen, vom Nutzer änderbar). Grenzbebauung (9 m/15 m) und Kollision rechnen mit dem Wandumriss, Label „geschätzt“; der Dachumriss wird gestrichelt mit angezeigt.
Beispiel	Gartenhaus, Dach im Luftbild 4,50 × 3,60 m, Überstand angenommen 0,30 m → Wand 3,90 × 3,00 m. An der Ostgrenze zählen 3,90 m (nicht 4,50 m) zur 9-m-Länge.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

22 **bestand.grenzNaheM** Wert: **1.0** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Produktentscheidung Passt.: Objekte mit höchstens diesem Abstand zur Grenze werden bei „Steht hier schon etwas?“ der Grenze zugeordnet
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Bestandsobjekte bis 1,0 m von der Grenze werden in der Liste „Steht hier schon etwas?“ dieser Grenze zugeordnet.
Beispiel	Gewächshaus 0,8 m von der hinteren Grenze → in der Liste der hinteren Grenze.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Wärmepumpe

23 `waermepumpe.verfahrensfrei` Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 2: folgende Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung: … b) sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung sind verfahrensfrei; Passt. ordnet die Wärmepumpe dort ein (Auslegung, Annahme: am Ein- oder Zweifamilienhaus).
So rechnet Passt.	Wärmepumpe immer verfahrensfrei (Annahme: am Ein- oder Zweifamilienhaus). Geprüft werden Lärm und, über 2 m Höhe, der Hinweis auf Abstandsflächen.
Beispiel	Luft-Wasser-Wärmepumpe am Einfamilienhaus → kein Bauantrag; Ergebnis hängt am Lärm.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

24 `waermepumpe.richtwerteNachtDbA` Wert: **{"rein": 35, "allgemein": 40, "misch": 45}**

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	TA Lärm Nr. 6.1
Gesetzestext	TA Lärm Nr. 6.1 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden a) in Industriegebieten 70 dB(A) b) in Gewerbegebieten tags 65 dB(A) nachts 50 dB(A) c) in urbanen Gebieten tags 63 dB (A) nachts 45 dB (A) d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten tags 60 dB(A) nachts 45 dB(A) e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten tags 55 dB(A) nachts 40 dB(A) f) in reinen Wohngebieten tags 50 dB(A) nachts 35 dB(A) g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten tags 45 dB(A) nachts 35 dB(A) Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.
Amtlicher Text	https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26081998_IG19980826.htm
Unsere Auslegung	Immissionsrichtwerte nachts: reines Wohngebiet 35, allgemeines Wohngebiet 40, Mischgebiet 45 dB(A).
So rechnet Passt.	Nachtwerte: reines WA 35, allgemeines WA 40, Mischgebiet 45 dB(A). Gebietsart ist eine Annahme (Standard: allgemeines Wohngebiet), vom Nutzer änderbar. Urbanes Gebiet, Dorfgebiet nicht wählbar (Dorf = Mischgebiet-Wert).
Beispiel	Am Nachbarfenster 38 dB(A), allgemeines Wohngebiet (40) → gelb (weniger als 3 dB Reserve); 36 dB(A) → grün.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

25 `waermepumpe.richtwirkungQ` Wert: **{"frei": 2, "wand": 4, "ecke": 8}** Fachliche Quelle

Quelle	LAI-Leitfaden Luftwärmepumpen (vereinfachte Ausbreitung)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Quelle: LAI-Leitfaden Luftwärmepumpen (Richtwirkungsmaß).
Amtlicher Text	https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Q = 2 frei, 4 an einer Wand (bis 3 m), 8 in der Ecke (zwei Wände bis 3 m).
Beispiel	Gerät 1 m vor der Hauswand, keine zweite Wand näher als 3 m → Q = 4 (+6 dB gegenüber Q = 1).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

26 `waermepumpe.formel` Wert: **Lp = Lw + 10·log10(Q) − 11 − 20·log10(r)** Fachliche Quelle

Quelle	LAI-Leitfaden Luftwärmepumpen (vereinfachte Ausbreitung)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Quelle: LAI-Leitfaden Luftwärmepumpen (vereinfachte Ausbreitung).
Amtlicher Text	https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Lp = Lw + 10·log10(Q) − 11 − 20·log10(r); r als 3D-Abstand Gerät (0,5 m) → Fenster (1,6 m bzw. 4,4 m); Abschirmung abgezogen.
Beispiel	Lw = 55 dB(A), Q = 4, r = 8 m: 55 + 6,0 − 11 − 18,1 = 32,0 dB(A). Q = 8, r = 5 m: 55 + 9,0 − 11 − 14,0 = 39,1 dB(A).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

27 `waermepumpe.knappMargeDb` Wert: **3** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Produktentscheidung Passt. (Ampel gelb, wenn weniger als 3 dB unter dem Richtwert)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Gelb, wenn der berechnete Pegel weniger als 3 dB unter dem Richtwert liegt.
Beispiel	39,1 dB(A) bei Richtwert 40 → gelb.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

28 **waermepumpe.wandabstandM** Wert: **3** Fachliche Quelle

Quelle	LAI-Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Luftwärmepumpen …), Richtwirkungsmaß; Wortlaut der Stufen aus dem BWP-Schallrechner (abgerufen 04.10.2026): „keine Wand näher als 3 m“ / „an einer Wand, Abstand zum Gerät bis zu 3 m“
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Quelle: LAI-Leitfaden / Stufen des BWP-Schallrechners.
Amtlicher Text	https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html
Unsere Auslegung	Bis 3 m Abstand zu einer Wand gilt die Wärmepumpe als an der Wand (Q = 4), zu zwei Wänden als in der Ecke (Q = 8). Vorher 0,6 m (Produktentscheidung), angeglichen am 04.10.2026.
So rechnet Passt.	Wände (alle Gebäude aus LoD2) bis 3 m Abstand gelten als reflektierend.
Beispiel	Gerät 2,5 m vor der Hauswand → „an der Wand“, Q = 4.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

29 **waermepumpe.quellhoeheM** Wert: **0.5** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Annahme: Schallquelle 0,5 m über Gelände
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Schallquelle 0,5 m über Gelände.
Beispiel	Gerät auf Bodenkonsole: Quelle 0,5 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

30 **waermepumpe.fensterhoeheAnnahmeM** Wert: **1.6** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	CLAUDE.md: ohne Eingabe Fassadenmitte auf 1,6 m Höhe
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Vorgabe aus der Projektbeschreibung.
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Ohne Eingabe des Nutzers: Fenster auf 1,6 m Höhe, Label „Annahme“; Nutzer kann auf die Fassade tippen.
Beispiel	Nachbarhaus ohne angetipptes Fenster → Fassadenpunkte auf 1,6 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

31 **waermepumpe.abschirmungDb** Wert: **{"sichtfrei": 0, "verdeckt": 5, "abgewandt": 15}** Fachliche Quelle

Quelle	LAI-Leitfaden Luftwärmepumpen, Abschirmmaß (Stufen wie im BWP-Schallrechner: Sichtkontakt 0 dB, kein Sichtkontakt 5 dB, auf abgewandter Seite 15 dB; abgerufen 04.10.2026)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Quelle: LAI-Leitfaden, Stufen des BWP-Schallrechners.
Amtlicher Text	https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html
Unsere Auslegung	Passt. prüft die Sichtlinie Gerät–Fenster gegen die Grundrisse aus LoD2 (Gebäude ab 2 m Traufhöhe). Verdeckt das Gebäude, an dem die Wärmepumpe steht: abgewandte Seite (15 dB); verdeckt ein anderes Gebäude: 5 dB. Vereinfacht, keine Beugungsberechnung.
So rechnet Passt.	Sichtlinie Gerät–Fenster gegen LoD2-Grundrisse: frei 0 dB, durch ein anderes Gebäude verdeckt 5 dB, Gerät auf der abgewandten Seite des eigenen Hauses 15 dB. Keine Beugungsberechnung.
Beispiel	Gerät auf der Gartenseite, Nachbarfenster auf der Straßenseite hinter dem eigenen Haus → −15 dB.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

32 **waermepumpe.fassadenRasterM** Wert: **1.0** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Produktentscheidung Passt.: angenommene Fenster alle 1 m entlang der dem Grundstück zugewandten Fassade; maßgeblich ist der lauteste Punkt
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Angenommene Fenster alle 1 m entlang der zugewandten Fassade; maßgeblich ist der lauteste Punkt.
Beispiel	12 m lange Nachbarfassade → 13 Prüfpunkte, der nächstgelegene entscheidet.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

33 **waermepumpe.fensterhoeheOGAnnahmeM** Wert: **4.4** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Annahme Passt.: Fenstermitte Obergeschoss (Erdgeschoss 1,6 m + Geschosshöhe 2,8 m), nur bei Traufhöhe über 4,5 m (LoD2)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Bei Traufhöhe über 4,5 m (LoD2) zusätzlich Fenster im Obergeschoss auf 4,4 m.
Beispiel	Nachbarhaus mit 6 m Traufe → Punkte auf 1,6 m und 4,4 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

34 **waermepumpe.keymarkNennbetrieb** Wert: **ja** Fachliche Quelle

Quelle	Heat Pump KEYMARK / EN 12102-1 über hplib (MIT, FZJ IEK-3): Schallleistung außen im Nennbetrieb
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Daten: Heat Pump KEYMARK (EN 12102-1) über hplib.
Amtlicher Text	https://www.heatpumpkeymark.com
Unsere Auslegung	KEYMARK-Werte gelten für den Nennbetrieb, nicht für einen schallreduzierten Nachtbetrieb. Ohne Herstellerangabe zum Nachtbetrieb rechnet Passt. mit dem Nennwert (sicher nach oben).
So rechnet Passt.	Mit einem KEYMARK-Gerät rechnet Passt. mit der Schallleistung im Nennbetrieb (nicht Nachtmodus), Label „zertifiziert“. Status der Datennutzung: angefragt, nur Demo.
Beispiel	Gerät mit Lw 58 dB(A) laut KEYMARK, Hersteller nennt 52 dB(A) im Nachtmodus → Passt. rechnet mit 58.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Außengeräte (Klimagerät, Pool-Wärmepumpe)

35 **aussengeraete.klimaVerfahrensfrei** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b (Auslegung)
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 2: folgende Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung: … b) sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Der Wortlaut nennt Klimageräte nicht. Passt. ordnet die Außeneinheit eines Klimageräts den „sonstigen Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung“ zu (verfahrensfrei) – eine Auslegung, die das Bauamt bestätigen muss. Ergebnis offen markiert.
So rechnet Passt.	Außeneinheit eines Klimageräts: verfahrensfrei als „sonstige Anlage der technischen Gebäudeausrüstung“. Der Wortlaut nennt Klimageräte nicht; Passt. zeigt die Zeile mit dem Zusatz „Auslegung, das Bauamt bestätigt sie“ (offen).
Beispiel	Split-Außeneinheit 0,8 × 0,35 × 0,6 m an der Hauswand → keine Baugenehmigung, Ergebnis hängt am Lärm.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

36 **aussengeraete.klimaAbstandsflaecheBisM** Wert: **2** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 (Auslegung)
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 1: [2]Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Satz 2 gilt insbesondere nicht für 1. Antennen und Antennen tragende Masten für den Mobilfunk und den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Außenbereich, 2. Windenergieanlagen im Außenbereich, 3. ebenerdige Terrassen und 4. Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen mit einer Höhe bis zu 2 m über der Geländeoberfläche.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Satz 2 (Abstandsflächen für andere Anlagen) gilt nach dem Wortlaut nicht für „Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen mit einer Höhe bis zu 2 m“. Ein Klimagerät wird dort nicht genannt; reversible Split-Geräte arbeiten technisch als Luft-Luft-Wärmepumpe. Passt. wendet die 2 m deshalb als Annahme auch auf Klimageräte an. Offen.
So rechnet Passt.	Klimagerät bis 2,00 m Höhe: keine Abstandsfläche, als Annahme gewendet (Art. 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 nennt „Wärmepumpen“). Darüber: Hinweis „Abstandsfläche nötig – nicht geprüft“ (offen).
Beispiel	Außeneinheit 0,6 m hoch, 0,5 m von der Grenze → keine Abstandsfläche (Annahme), Lärm wird getrennt geprüft.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

37 **aussengeraete.poolVerfahrensfrei** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b (Auslegung) und Nr. 10 Buchst. a
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 2: folgende Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung: … b) sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung Art. 57 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a: folgende Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung: a) Schwimmbecken einschließlich dazugehöriger temporärer luftgetragener Überdachungen, außer im Außenbereich
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Die Wärmepumpe eines Pools ordnet Passt. den „sonstigen Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung“ zu (Auslegung, offen). Das Schwimmbecken selbst ist nach Nr. 10 Buchst. a verfahrensfrei, „außer im Außenbereich“; Passt. prüft das Becken nicht.
So rechnet Passt.	Pool-Wärmepumpe wie sonstige Anlage der technischen Gebäudeausrüstung (Auslegung, offen). Das Schwimmbecken selbst prüft Passt. nicht; im Außenbereich weist die Zeile darauf hin, dass es dort nicht freigestellt ist.
Beispiel	Pool-Wärmepumpe 0,5 × 0,9 × 0,7 m neben einem Becken im Innenbereich → keine Baugenehmigung für das Gerät, Lärm wird geprüft.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

38 **`aussengeraete.poolAbstandsflaecheBisM`** Wert: **2** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 1: [2]Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Satz 2 gilt insbesondere nicht für 1. Antennen und Antennen tragende Masten für den Mobilfunk und den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Außenbereich, 2. Windenergieanlagen im Außenbereich, 3. ebenerdige Terrassen und 4. Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen mit einer Höhe bis zu 2 m über der Geländeoberfläche.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen mit einer Höhe bis zu 2 m brauchen nach dem Wortlaut keine Abstandsfläche. Eine Pool-Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe (Wasser als Wärmesenke); ob die Vorschrift auf sie zielt, sagt der Wortlaut nicht ausdrücklich. Offen.
So rechnet Passt.	Pool-Wärmepumpe bis 2,00 m Höhe: keine Abstandsfläche (Art. 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 „Wärmepumpen“). Ob die Vorschrift auf Pool-Wärmepumpen zielt, steht nicht im Wortlaut – Zeile als offen markiert.
Beispiel	Gerät 0,7 m hoch an der Grundstücksgrenze → keine Abstandsfläche; Lärm entscheidet.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

39 **`aussengeraete.richtwerteTagDbA`** Wert: **{"rein": 50, "allgemein": 55, "misch": 60}**

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	TA Lärm Nr. 6.1 Buchst. d, e, f; Nr. 6.4
Gesetzestext	TA Lärm Nr. 6.1 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden a) in Industriegebieten 70 dB(A) b) in Gewerbegebieten tags 65 dB(A) nachts 50 dB(A) c) in urbanen Gebieten tags 63 dB (A) nachts 45 dB (A) d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten tags 60 dB(A) nachts 45 dB(A) e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten tags 55 dB(A) nachts 40 dB(A) f) in reinen Wohngebieten tags 50 dB(A) nachts 35 dB(A) g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten tags 45 dB(A) nachts 35 dB(A) Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.
Amtlicher Text	https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26081998_IG19980826.htm
Unsere Auslegung	Immissionsrichtwerte tags: reines Wohngebiet 50, allgemeines Wohngebiet 55, Mischgebiet 60 dB(A). Tags gilt 06.00–22.00 Uhr, nachts 22.00–06.00 Uhr (Nr. 6.4). Passt. rechnet für alle Außengeräte nachts (strengerer Wert); nur die Pool-Wärmepumpe kann auf „nur tagsüber“ gestellt werden. Der Zuschlag für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (Nr. 6.5, 6 dB) ist nicht berücksichtigt.
So rechnet Passt.	Nur die Pool-Wärmepumpe kann auf „nur tagsüber“ gestellt werden: dann Tagwerte reines WA 50, allgemeines WA 55, Mischgebiet 60 dB(A). Sonst und bei allen anderen Außengeräten gilt der Nachtwert. Tags 06–22 Uhr, nachts 22–06 Uhr (Nr. 6.4). Zuschlag für Ruhezeiten (Nr. 6.5) nicht berücksichtigt.
Beispiel	Pool-Wärmepumpe 66 dB(A), 5 m vor dem Nachbarfenster: nachts rot, tagsüber (Richtwert 55) je nach Pegel gelb oder grün.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

40 **aussengeraete.standardLwDbA** Wert: **{"klima": 60, "pool": 55}** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Annahme Passt. (Platzhalter, nicht belegt)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Platzhalter ohne Beleg: Klimagerät 60, Pool-Wärmepumpe 55 dB(A).
Unsere Auslegung	Solange der Nutzer keine Schallleistung aus dem Datenblatt der Außeneinheit eingibt, rechnet Passt. mit diesen Platzhaltern (Label Annahme). Es gibt keine Gerätedatenbank für Klimageräte und Pool-Wärmepumpen (EPREL nur mit API-Schlüssel, KEYMARK nur Wasser-Wärmepumpen).
So rechnet Passt.	Gilt nur, bis der Nutzer die Schallleistung aus dem Datenblatt eingibt; Zeile mit Label „Annahme“.
Beispiel	Klimagerät ohne Eingabe: 60 dB(A) angenommen, Zeile „Wert aus dem Datenblatt eingeben“.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

41 **aussengeraete.standardMasseM**

Wert: **{"klima": {"w": 0.8, "d": 0.35, "h": 0.6}, "pool": {"w": 0.5, "d": 0.9, "h": 0.7}}** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Annahme Passt. (übliche Außeneinheit, Breite × Tiefe × Höhe)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Nur für Kollision und Darstellung.
So rechnet Passt.	Übliche Maße der Außeneinheit, nur für Kollision und Darstellung.
Beispiel	–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

42 **aussengeraete.klimaSommerNachtHinweis** Wert: **ja** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Passt.-Hinweis (keine Rechtsnorm)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Klimageräte laufen vor allem im Sommer und oft auch nachts. Dann sind Fenster häufiger offen, der Schall gelangt leichter in Schlafräume. Passt. nennt das als Hinweis und rechnet nachts.
So rechnet Passt.	Hinweiszeile beim Klimagerät: läuft vor allem im Sommer und oft nachts, Fenster häufiger offen; Passt. rechnet nachts.
Beispiel	–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

43 **aussengeraete.geraetedatenbank** Wert: **offen** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	EPREL Public API Terms and Conditions (gültig ab 03.06.2024); Heat Pump KEYMARK
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Bedingungen: EPREL Public API Terms and Conditions (gültig ab 03.06.2024).
Unsere Auslegung	EPREL: Die öffentliche Schnittstelle antwortet ohne API-Schlüssel mit 403; der Schlüssel wird über die EPREL-Website beantragt. Bedingungen: Nutzung in Apps erlaubt (Art. 4 § 1), nicht die Daten für sich verkaufen, Quelle behalten, lokal gespeicherte Daten aktuell halten (Art. 4 § 2 f), keine verändernden Zusammenführungen, die irreführen (Art. 4 § 2 d), Massenabruf nur über freigegebene Konten. KEYMARK (hplib 1.9): nur Luft/Wasser, Sole/Wasser und Wasser/Wasser, keine Luft-Luft-Geräte. Für Klimageräte und Pool-Wärmepumpen liegt deshalb keine Gerätedatenbank vor; die Gerätesuche liest klimageraete.json und poolwaermepumpen.json, sobald sie existieren.
So rechnet Passt.	Für Klimageräte und Pool-Wärmepumpen gibt es keine Gerätedatenbank: EPREL braucht einen API-Schlüssel, KEYMARK enthält nur Wasser-Wärmepumpen. Die Gerätesuche liest klimageraete.json und poolwaermepumpen.json, sobald sie existieren.
Beispiel	Suche nach „Daikin“ findet nur Luft-Wasser-Wärmepumpen aus KEYMARK.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Großes Vorhaben (zweites Wohnhaus, Anbau, Aufstockung)

44 **grossesVorhaben.geschosshoeheAnnahmeM** Wert: **2.8** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Annahme Passt.
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Geschosshöhe (Fußboden bis Fußboden) für die Wandhöhe: Wandhöhe = Geschosse × Geschosshöhe. Der Nutzer kann sie einstellen.
So rechnet Passt.	Wandhöhe des Neubaus = Geschosse × Geschosshöhe (Standard 2,80 m), vom Nutzer einstellbar; Basis für H nach Art. 6 Abs. 4.
Beispiel	2 Geschosse × 2,80 m = Wandhöhe 5,60 m; mit Satteldach 35° und 8 m Tiefe: H = 5,60 + 1/3 · 2,80 = 6,53 m → Abstandsfläche 3,00 m (Mindestmaß).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

45 **grossesVorhaben.bruestungshoeheAnnahmeM** Wert: **1.0** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Annahme Passt.
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Oberkante der Brüstung des obersten zum Anleitern bestimmten Fensters über dem Fußboden seines Geschosses. Damit liegt sie bei n Geschossen auf (n − 1) × Geschosshöhe + 1,0 m über dem Gelände (Dachgeschossfenster nicht berücksichtigt).
So rechnet Passt.	Oberkante der Brüstung des obersten Anleiterfensters = (Geschosse − 1) × Geschosshöhe + 1,0 m; Dachgeschossfenster nicht berücksichtigt. Entscheidet, ob Zugang (≤ 8 m) oder Zufahrt (> 8 m) gefordert wird.
Beispiel	3 Geschosse: 2 × 2,80 + 1,0 = 6,6 m → Zugang genügt; 4 Geschosse: 3 × 2,80 + 1,0 = 9,4 m → Zufahrt nötig.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

46 **grossesVorhaben.art5Abs1** Wert: **wortlaut** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 5 Abs. 1 Sätze 1 bis 4
Gesetzestext	Art. 5 (1) 1 Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. 2 Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über dem Gelände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 an Stelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. 3 Ist für die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen. 4 Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-5
Unsere Auslegung	Art. 5 Abs. 1 BayBO: „(1) 1 Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. 2 Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über dem Gelände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 an Stelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. 3 Ist für die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen. 4 Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.“ Passt. setzt Satz 1 (geradliniger Zugang), Satz 2 (Zufahrt ab 8 m Brüstung) und die Maße der Richtlinie um; Satz 3 (Aufstellflächen) und Satz 4 (über 50 m: Zufahrten, „wenn erforderlich“) sind offen und nur als Hinweis enthalten.
So rechnet Passt.	Wortlaut von Art. 5 Abs. 1 (Sätze 1 bis 4) wie in den Zeilen „So haben wir geprüft“ zitiert. Umgesetzt: Satz 1 (GERADLINIGER Zugang), Satz 2 (Zufahrt über 8 m Brüstung); als Hinweis (offen): Satz 3 (Aufstellflächen), Satz 4 (über 50 m von der Verkehrsfläche). Der Text stammt von lxgesetze.de, nicht vom amtlichen Portal.
Beispiel	Hinterliegerhaus 25 m hinter dem Vorderhaus: Passt. sucht eine gerade Strecke von der Straße zum Haus.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

47 `grossesVorhaben.feuerwehrBruestungGrenzeM` Wert: **8** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 5 Abs. 1 Satz 2
Gesetzestext	Art. 5 (1) 1 Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. 2 Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über dem Gelände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 an Stelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-5
Unsere Auslegung	„Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über dem Gelände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 an Stelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen.“
So rechnet Passt.	Brüstung über 8 m → Zufahrt (3 m) statt Zugang (1,25 m); Ergebnis nur für die Breite des freien Korridors auf dem eigenen Grundstück. Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge (Satz 3) prüft Passt. nicht (offen, steht in den Zeilen).
Beispiel	Aufstockung auf 3 Geschosse bei 2,80 m Geschosshöhe: Brüstung 6,6 m → 1,25 m Zugang; 4. Geschoss → 9,4 m → 3 m Zufahrt, bei 2,6 m schmalster Stelle rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

48 `grossesVorhaben.feuerwehrEntfernungM` Wert: **50** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 5 Abs. 1 Satz 4
Gesetzestext	Art. 5 4 Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-5
Unsere Auslegung	„Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.“ Ob es „erforderlich“ ist, entscheidet die Feuerwehr: Passt. markiert das als offen.
So rechnet Passt.	Weitester Gebäudepunkt über 50 m Luftlinie von der öffentlichen Verkehrsfläche: Zufahrt „wenn aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich“ – das entscheidet die Feuerwehr; Passt. zeigt gelb, wenn die schmalste Stelle unter 3 m liegt (offen).
Beispiel	Haus im Hinterland, 62 m von der Straße, Weg 2,2 m breit: Zugang erfüllt, aber gelb mit Hinweis auf Satz 4.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

49 **grossesVorhaben.zugangBreiteM** Wert: **1.25** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr Nr. 14 (BayTB; Wortlaut hier nach Muster 02/2007)
Gesetzestext	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Muster, Fassung 02/2007) Nr. 14 Zu- oder Durchgänge Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr sind geradlinig und mindestens 1,25 m breit auszubilden. Für Türöffnungen und andere geringfügige Einengungen in diesen Zu- oder Durchgängen genügt eine lichte Breite von 1 m.
Amtlicher Text	https://www.bauministerium.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/27_richtlinie-flaechen-feuerwehr.pdf
Unsere Auslegung	„Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr sind geradlinig und mindestens 1,25 m breit auszubilden. Für Türöffnungen und andere geringfügige Einengungen … genügt eine lichte Breite von 1 m.“ Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayBO verlangt den geradlinigen Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden. Die Richtlinie ist in Bayern als Technische Baubestimmung (BayTB) eingeführt (Angabe des Auftraggebers, 10.10.2026); die Zahlen entsprechen dem Muster 02/2007, der Wortlaut der bayerischen Fassung liegt Passt. nicht vor.
So rechnet Passt.	Breite der breitesten GERADEN Strecke zum Haus (Rasterberechnung, schmalste Stelle) gegen 1,25 m. Gilt für den Zugang bei Brüstung bis 8 m. Die Richtlinie ist in Bayern als Technische Baubestimmung (BayTB) eingeführt (Angabe des Auftraggebers); der Wortlaut der bayerischen Fassung liegt nicht vor.
Beispiel	Gasse zwischen Garage und Grenze 1,0 m breit: rot; 1,3 m: grün.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

50 **grossesVorhaben.zufahrtBreiteM** Wert: **3** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr Nr. 2 (BayTB; Wortlaut hier nach Muster 02/2007)
Gesetzestext	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Muster, Fassung 02/2007) Nr. 2 Zu- oder Durchfahrten Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muß mindestens 3 m, die lichte Höhe mindestens 3,50 m betragen. Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrten ist senkrecht zur Fahrbahn zu messen. Wird eine Zu- oder Durchfahrt auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile, wie Wände oder Pfeiler, begrenzt, so muß die lichte Breite mindestens 3,50 m betragen. Wände und Decken von Durchfahrten müssen feuerbeständig sein.
Amtlicher Text	https://www.bauministerium.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/27_richtlinie-flaechen-feuerwehr.pdf
Unsere Auslegung	„Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muß mindestens 3 m, die lichte Höhe mindestens 3,50 m betragen.“ (Höhe: siehe zufahrtHoeheM, offen)
So rechnet Passt.	Zufahrt bei Brüstung über 8 m: schmalste Stelle des Korridors mindestens 3 m. Höhe (3,50 m), Kurven, Tragfähigkeit prüft Passt. nicht.
Beispiel	Einfahrt zwischen zwei Häusern 2,9 m: rot; 3,0 m: grün.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

51 `grossesVorhaben.zufahrtBreiteBegrenztM` Wert: **3.5** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr Nr. 2 (BayTB; Wortlaut hier nach Muster 02/2007)
Gesetzestext	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Muster, Fassung 02/2007) Nr. 2 Zu- oder Durchfahrten Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muß mindestens 3 m, die lichte Höhe mindestens 3,50 m betragen. Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrten ist senkrecht zur Fahrbahn zu messen. Wird eine Zu- oder Durchfahrt auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile, wie Wände oder Pfeiler, begrenzt, so muß die lichte Breite mindestens 3,50 m betragen. Wände und Decken von Durchfahrten müssen feuerbeständig sein.
Amtlicher Text	https://www.bauministerium.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/27_richtlinie-flaechen-feuerwehr.pdf
Unsere Auslegung	„Wird eine Zu- oder Durchfahrt auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile, wie Wände oder Pfeiler, begrenzt, so muß die lichte Breite mindestens 3,50 m betragen.“ Passt. prüft das an Gebäuden beidseits des Korridors.
So rechnet Passt.	Über 12 m beidseitig durch Bauteile begrenzt: 3,50 m. Passt. erkennt nur die Strecke unter 3,50 m Breite zwischen Gebäuden (eine Seite genügt) und zeigt gelb mit „offen“.
Beispiel	Durchgang zwischen Haus und Garage, 14 m lang, 3,2 m breit: gelb.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

52 `grossesVorhaben.zufahrtBegrenztLaengeM` Wert: **12** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr Nr. 2 (BayTB; Wortlaut hier nach Muster 02/2007)
Gesetzestext	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Muster, Fassung 02/2007) Nr. 2 Zu- oder Durchfahrten Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muß mindestens 3 m, die lichte Höhe mindestens 3,50 m betragen. Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrten ist senkrecht zur Fahrbahn zu messen. Wird eine Zu- oder Durchfahrt auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile, wie Wände oder Pfeiler, begrenzt, so muß die lichte Breite mindestens 3,50 m betragen. Wände und Decken von Durchfahrten müssen feuerbeständig sein.
Amtlicher Text	https://www.bauministerium.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/27_richtlinie-flaechen-feuerwehr.pdf
Unsere Auslegung	Länge, ab der die beidseitige Begrenzung durch Bauteile die Breite von 3,50 m verlangt.
So rechnet Passt.	Siehe oben: Strecke, ab der 3,50 m gelten.
Beispiel	–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

53 **grossesVorhaben.zugangGeradlinig** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 5 Abs. 1 Satz 1; Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr Nr. 14 (BayTB)
Gesetzestext	Art. 5 (1) 1 Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Muster, Fassung 02/2007) Nr. 14 Zu- oder Durchgänge Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr sind geradlinig und mindestens 1,25 m breit auszubilden. Für Türöffnungen und andere geringfügige Einengungen in diesen Zu- oder Durchgängen genügt eine lichte Breite von 1 m.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-5
Unsere Auslegung	„… ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden …“ und „Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr sind geradlinig und mindestens 1,25 m breit auszubilden.“ Passt. prüft deshalb, ob es eine GERADE Strecke von der öffentlichen Verkehrsfläche bis zum Haus gibt, auf der überall mindestens 1,25 m frei sind (kein Umweg um Hindernisse). Ein gewundener Weg genügt nicht und wird rot angezeigt, auch wenn er breit genug wäre. Für die Zufahrt (Brüstung über 8 m) sucht Passt. den breitesten Weg; ob sie gerade sein muss und welche Kurvenradien gelten, prüft Passt. nicht (offen).
So rechnet Passt.	Gerader Korridor: Strecken von Punkten der Verkehrsfläche zu Punkten am Haus (alle 25 cm), Breite = kleinster Abstand zum Hindernis entlang der Linie ×2; die breiteste gerade Strecke zählt. Ein gewundener Weg genügt nicht (rot), auch wenn er breit genug wäre. Für die Zufahrt (Brüstung über 8 m) wird der breiteste Weg gesucht, Geradlinigkeit dort nicht geprüft (offen).
Beispiel	Zwei versetzte Garagenriegel: Umweg 3 m breit vorhanden, aber keine gerade Strecke → Zugang rot; gerader Gang 1,3 m zwischen Garage und Zaun → grün.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

54 **grossesVorhaben.zufahrtHoeheM** Wert: **3.5** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr Nr. 2 (BayTB)
Gesetzestext	Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Muster, Fassung 02/2007) Nr. 2 Zu- oder Durchfahrten Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muß mindestens 3 m, die lichte Höhe mindestens 3,50 m betragen. Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrten ist senkrecht zur Fahrbahn zu messen. Wird eine Zu- oder Durchfahrt auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile, wie Wände oder Pfeiler, begrenzt, so muß die lichte Breite mindestens 3,50 m betragen. Wände und Decken von Durchfahrten müssen feuerbeständig sein.
Amtlicher Text	https://www.bauministerium.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/27_richtlinie-flaechen-feuerwehr.pdf
Unsere Auslegung	„Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrten ist senkrecht zur Fahrbahn zu messen“ und beträgt mindestens 3,50 m. Passt. hat keine Daten zur lichten Höhe (Torbögen, Durchfahrten, Äste, Leitungen) und misst sie nicht: In jedem Ergebnis mit Zufahrt steht sie als `offen`.
So rechnet Passt.	Lichte Höhe 3,50 m (senkrecht zur Fahrbahn): Passt. hat keine Daten zu Durchfahrten, Ästen oder Leitungen, misst sie nicht und führt sie in jedem Ergebnis mit Zufahrt als „offen“.
Beispiel	Zufahrt unter einem Carport mit 2,5 m Durchfahrtshöhe: Passt. erkennt das nicht.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

55 `grossesVorhaben.zweiterRettungswegFeuerwehr` Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Annahme Passt. zu BayBO Art. 5 Abs. 1 Satz 1
Gesetzestext	Art. 5 (1) 1 Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-5
Unsere Auslegung	Art. 5 Abs. 1 Satz 1 verlangt den Zugang auch zu Gebäuden, bei denen „der zweite Rettungsweg … über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt“. Ob das für das Vorhaben zutrifft, hängt vom Rettungswegkonzept ab. Passt. nimmt an, dass es zutrifft (sicher nach oben), und prüft deshalb immer den Zugang.
So rechnet Passt.	Annahme: Der zweite Rettungsweg führt über Rettungsgeräte der Feuerwehr; Passt. prüft deshalb für jedes Vorhaben den Zugang. Das Rettungswegkonzept kennt Passt. nicht.
Beispiel	Zweites Wohnhaus im Garten, 25 m hinter dem Vorderhaus: Zugang von der Straße mindestens 1,25 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

56 `grossesVorhaben.erschliessung` Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 4 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2, 3
Gesetzestext	Art. 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden (1) Gebäude dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen errichtet werden: 1. Das Grundstück muss nach Lage, Form, Größe und Beschaffenheit für die beabsichtigte Bebauung geeignet sein; 2. das Grundstück muss in einer angemessenen Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegen. (2) Abweichend von Abs. 1 Nr. 2 sind im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinn der §§ 12 und 30 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) und innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) nicht erforderlich 1. die Befahrbarkeit von Wohnwegen begrenzter Länge, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes oder des Rettungsdienstes bestehen, 2. die Widmung von Wohnwegen begrenzter Länge, wenn von dem Wohnweg nur Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 erschlossen werden und gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert ist, dass der Wohnweg sachgerecht unterhalten wird und allgemein benutzt werden kann. (3) Im Außenbereich genügt eine befahrbare, gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesicherte Zufahrt zu einem befahrbaren öffentlichen Weg.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-4
Unsere Auslegung	Das Grundstück muss „in einer angemessenen Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche“ liegen. Wie breit „angemessen“ ist, nennt das Gesetz nicht (offen). Für Wohnwege begrenzter Länge und im Außenbereich gelten Ausnahmen (Abs. 2, 3). Passt. prüft nur die Breite des freien Korridors auf dem Grundstück.
So rechnet Passt.	Passt. prüft nur die Breite des freien Korridors auf dem eigenen Grundstück. „Angemessene Breite“ des Grundstücks an der Straße, Wohnwege (Abs. 2) und Außenbereichszufahrt (Abs. 3) sind offen.
Beispiel	Hinterliegergrundstück an einem 2,5 m breiten Weg: Passt. zeigt 2,5 m, das Bauamt sagt, ob das „angemessen“ ist.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

57 **grossesVorhaben.verfahrenWohnhaus** Wert: **baugenehmigung** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a (Umkehrschluss) und Art. 71
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a: Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³, außer im Außenbereich, sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-Rauminhalt Art. 71 Vorbescheid 1 2 Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen. 3 Der Vorbescheid gilt vier Jahre, soweit in ihm keine andere Frist bestimmt ist. 4 Die Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu vier Jahre verlängert werden. 5 Art. 64 bis 67, Art. 68 Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 sowie Art. 69 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend; die Bauaufsichtsbehörde kann von der Anwendung des Art. 66 absehen, wenn der Bauherr dies beantragt.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-71
Unsere Auslegung	Gebäude über 75 m³ Brutto-Rauminhalt sind nicht verfahrensfrei (Innenbereich). Passt. nimmt für Wohnhaus, Anbau und Aufstockung ein Baugenehmigungsverfahren an. Vor dem Bauantrag kann der Bauherr einen Vorbescheid zu einzelnen Fragen beantragen (Art. 71): „Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag des Bauherrn zu einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen.“ In der Praxis heißt das Bauvoranfrage.
So rechnet Passt.	Wohnhaus, Anbau und Aufstockung gelten als genehmigungspflichtig (Rauminhalt über 75 m³ bzw. Wohngebäude); empfohlener erster Schritt ist die Bauvoranfrage (Vorbescheid, Art. 71). Das Antrag-Paket liefert Lageplan-Skizze, Kubatur und Fragen an die Gemeinde statt der Unterlagen für einen Bauantrag.
Beispiel	Zweites Wohnhaus 10 × 8 m, 2 Geschosse (560 m³): Baugenehmigung; Passt. erstellt die Voranfrage mit 6–8 Fragen.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

58 **grossesVorhaben.umfeldRadiusM** Wert: **100** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Passt.-Festlegung (AUFTRAG_V3), keine Rechtsnorm
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Umkreis um das Vorhaben, in dem Passt. aus LoD2 und Hausumringen übliche Gebäudehöhen, Grundflächen und die Zahl der Gebäude in zweiter Reihe zeigt. § 34 Abs. 1 BauGB spricht von der „näheren Umgebung“ ohne Zahl; die Abgrenzung ist Sache der Gemeinde.
So rechnet Passt.	Umkreis um das Vorhaben, in dem Passt. Hauptgebäude (Grundfläche ≥ 40 m², Traufe ≥ 3 m) zählt: Traufhöhen, Firsthöhen, Grundflächen, Zahl in zweiter Reihe. Daten: LoD2 und Hausumringe, Label „Orientierung“, keine Ampel.
Beispiel	Umkreis 100 m: 14 Hauptgebäude, Traufe 5,5–7,0 m, Grundflächen 70–140 m², 3 in zweiter Reihe.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

59 `grossesVorhaben.paragraf34` Wert: **orientierung** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BauGB § 34 Abs. 1
Gesetzestext	§ 34 BauGB (1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__34.html
Unsere Auslegung	„Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.“ Passt. zeigt nur Zahlen aus der Umgebung als Orientierung, keine Ampel und keine Aussage, ob es sich einfügt.
So rechnet Passt.	Nur Zahlen aus der Umgebung als Orientierung; ob sich das Vorhaben „einfügt“, beurteilt die Gemeinde. Keine Ampel, keine Aussage. Der Abschnitt erscheint nur ohne Bebauungsplan und im Innenbereich.
Beispiel	Neubau mit 8,4 m Firsthöhe, Umgebung bis 10 m: Passt. zeigt beide Zahlen, urteilt nicht.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

60 **grossesVorhaben.bauTurbo** Wert: **hinweis** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BauGB § 246e Abs. 1 und 2; § 34 Abs. 3b
Gesetzestext	§ 246e BauGB (1) Mit Zustimmung der Gemeinde kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2030 von den Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften abgewichen werden, wenn die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist und einem der folgenden Vorhaben dient: 1. der Errichtung Wohnzwecken dienender Gebäude, 2. der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise errichteter Gebäude, wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar wird, oder 3. der Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen zu Wohnzwecken, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung. § 34 BauGB (3b) Mit Zustimmung der Gemeinde kann im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen vom Erfordernis des Einfügens in die nähere Umgebung abgewichen werden, wenn das Vorhaben der Errichtung eines Wohngebäudes dient und auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__246e.html
Unsere Auslegung	„Mit Zustimmung der Gemeinde kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2030 von den Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften abgewichen werden, wenn die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist“ und das Vorhaben der Errichtung von Wohngebäuden oder der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung von Gebäuden dient, durch die neue Wohnungen entstehen (§ 246e). Ähnlich § 34 Abs. 3b für Wohngebäude im Innenbereich. Passt. nennt das nur als Hinweis: Die Gemeinde kann davon Gebrauch machen, das liegt in ihrem Ermessen.
So rechnet Passt.	Nur Hinweis: „Deine Gemeinde kann davon Gebrauch machen, das liegt in ihrem Ermessen.“ Passt. prüft keine Voraussetzung (Zustimmung der Gemeinde, Umweltprüfung im Außenbereich u. a.).
Beispiel	Zweites Wohnhaus passt nicht in die Umgebung: Hinweis auf § 246e / § 34 Abs. 3b, Frage in der Bauvoranfrage.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

61 `grossesVorhaben.aussenbereich` Wert: **hinweis** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BauGB § 35 Abs. 1 und 2
Gesetzestext	§ 35 BauGB (1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es … … (2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__35.html
Unsere Auslegung	Im Außenbereich ist ein Vorhaben „nur zulässig“, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Erschließung gesichert ist und es zu den in Abs. 1 genannten privilegierten Vorhaben gehört; sonstige Vorhaben „können im Einzelfall zugelassen werden“, wenn sie öffentliche Belange nicht beeinträchtigen (Abs. 2). Ein zweites Wohnhaus gehört in der Regel nicht zu den privilegierten Vorhaben. Passt. weist nur darauf hin, dass dort deutlich strengere Regeln gelten.
So rechnet Passt.	Lage „Außenbereich“ (Nutzerangabe oder Annahme) → eigener, deutlicher Hinweis, dass dort deutlich strengere Regeln gelten; ein zweites Wohnhaus ist in der Regel nicht privilegiert (Nr. 1–8 nicht im Wortlaut übernommen). Keine Prüfung.
Beispiel	Wohnhaus auf dem Betriebsgelände (Scharhof): Hinweis „Außenbereich“ statt § 34-Zahlen.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

62 `grossesVorhaben.bebauungsplan` Wert: **hinweis** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BauGB § 30 Abs. 1
Gesetzestext	§ 30 BauGB (1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der allein oder gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es diesen Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__30.html
Unsere Auslegung	Im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans ist ein Vorhaben zulässig, wenn es den Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Passt. fragt nur ab, ob das Landesportal einen Plan zeigt, und verlinkt ihn. Der Inhalt wird nicht ausgelesen und nicht geprüft.
So rechnet Passt.	Abfrage des Landesportals (Bauleitplanung Bayern, WMS) an Schwerpunkt und Grenzecken: Plan vorhanden → Hinweis und Links auf Plan und Text; Inhalt wird nicht ausgelesen. Das Portal ist nicht flächendeckend; „keiner im Portal“ heißt nicht „keiner“. Lizenz des Dienstes offen.
Beispiel	Grundstück im Plan „Pantzerhöhe“: Hinweis mit Link auf Rasterbild und Festsetzungen.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

63 **grossesVorhaben.grundstuecksteilung** Wert: **information** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 (Hinweis)
Gesetzestext	Art. 4 (1) Gebäude dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen errichtet werden: 1. Das Grundstück muss nach Lage, Form, Größe und Beschaffenheit für die beabsichtigte Bebauung geeignet sein; 2. das Grundstück muss in einer angemessenen Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegen. Art. 6 Abs. 2: [1]Abstandsflächen sowie Abstände nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 30 Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst liegen.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-4
Unsere Auslegung	Nur Information, keine Prüfung: Wird das Grundstück geteilt, braucht jedes Teilgrundstück den Anschluss an eine befahrbare öffentliche Verkehrsfläche in angemessener Breite (Art. 4 Abs. 1 Nr. 2), und die Abstandsflächen müssen auf dem jeweiligen Grundstück liegen (Art. 6 Abs. 2). Das Bauamt und das Vermessungsamt klären die Teilung.
So rechnet Passt.	Nur Information beim zweiten Wohnhaus, keine Prüfung.
Beispiel	Zweites Haus soll eigenes Grundstück bekommen: Hinweis auf Zufahrt in angemessener Breite und Abstandsflächen auf jedem Teilgrundstück.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

64 **grossesVorhaben.schattenStichtage** Wert: **["03-21", "12-21"]** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Passt.-Festlegung (AUFTRAG_V3), keine Rechtsnorm
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Zusätzliche Verschattung wird an zwei Stichtagen als Zahl angegeben: 21. März (Tag-und-Nacht-Gleiche) und 21. Dezember (kürzester Tag). Eine gesetzliche Grenze für zumutbare Verschattung kennt die BayBO nicht (offen); Passt. bewertet die Zahlen nicht.
So rechnet Passt.	Zusätzliche Verschattung als Stunden an zwei Stichtagen (21. März, 21. Dezember), Sonnenhöhe ≥ 5°, Sonnenstand NOAA/Meeus, ebenes Gelände. Eine gesetzliche Grenze gibt es nicht; die Zahl ist für das Gespräch mit den Nachbarn.
Beispiel	Aufstockung 2,8 m: Nachbarfenster 12 m nördlich verliert am 21. Dezember 1 h 20 min Sonne.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

65 `grossesVorhaben.schattenGartenRingeM` Wert: **[2, 5, 8]** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Annahme Passt.
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Nachbargärten: Punkte in 2, 5 und 8 m Abstand außerhalb der Grundstücksgrenze, alle 2 m, nicht in Gebäuden, 1 m über dem Boden. Die Nachbargrundstücke sind nicht bekannt (keine amtlichen Flurstücke); die Lage der Gärten ist deshalb eine Annahme.
So rechnet Passt.	Gartenpunkte in 2, 5 und 8 m Abstand hinter der Grenze, alle 2 m, 1 m über Boden, nicht in Gebäuden. Die Nachbargrundstücke sind nicht bekannt – Annahme.
Beispiel	Grenze 30 m lang: etwa 45 Gartenpunkte.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Hülle des Baurechts (größte zulässige Höhe aus den Abstandsflächen)

66 `huelle.hoeheAusAbstand` Wert: **H = d / 0,4 ab d = 3 m** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 5 Satz 1, Abs. 2 Satz 1
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 5: [1]Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m. Art. 6 Abs. 2: [1]Abstandsflächen sowie Abstände nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 30 Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst liegen.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Die Abstandsfläche hat die Tiefe 0,4 H, mindestens 3 m, und muss auf dem Grundstück selbst liegen. Liegt eine Wand im Abstand d von der nächsten Grenze (bzw. vom nächsten Hindernis), passt sie, wenn max(3 m, 0,4 H) ≤ d ist. Daraus folgt die größte Höhe H = d / 0,4 = 2,5 · d für d ≥ 3 m; bei d < 3 m darf keine Wand mit Abstandsfläche stehen (Hülle = 0). Gerechnet wird mit dem Abstand in alle Richtungen (Scheibe um den Punkt): Das gilt für jede Ausrichtung der Wand, ist also die sichere Seite – eine Wand, die der Grenze den Rücken zukehrt, dürfte höher sein, ein Gebäude hat aber immer eine Wand zur Grenze.
So rechnet Passt.	Umkehrung: Eine Wand im Abstand d vom nächsten Hindernis (Grenze, eigenes Haus samt Abstandsfläche) darf H = d / 0,4 hoch sein, wenn d ≥ 3 m; darunter nichts. Der Abstand gilt in alle Richtungen (Kreisscheibe um jeden Wandpunkt): sichere Seite, weil jedes Gebäude eine Wand zur Grenze hat; wer der Grenze den Rücken zukehrt, dürfte höher bauen. Dargestellt als Glaskörper über dem Grundstück, Label „Annäherung“.
Beispiel	Wand 5 m von der Grenze: H ≤ 12,5 m; 3,00 m: 7,5 m; 2,99 m: nichts (Garagen und Nebengebäude bis 3 m fallen unter Art. 6 Abs. 7, nicht unter die Hülle).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

67 **huelle.strasseBisMitte** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 2 Satz 2
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 2: [2]Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	„Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte." Passt. verschiebt die Grundstücksgrenze an Seiten, die an eine öffentliche Verkehrsfläche (ALKIS Tatsächliche Nutzung: Straßenverkehr, Weg, Platz) grenzen, um die halbe Breite dieser Fläche nach außen (Breite quer zur Grenze, gemessen im Datensatz). Das ist eine Annäherung an „deren Mitte". Grün- und Wasserflächen sind nicht berücksichtigt (keine Daten): dort rechnet Passt. mit der Grundstücksgrenze (sichere Seite).
So rechnet Passt.	An Grundstücksseiten, die an Straßenverkehr, Weg oder Platz (ALKIS Tatsächliche Nutzung) grenzen, wird die Grenze um die halbe Breite der Fläche nach außen verschoben (Breite quer zur Grenze, im Datensatz gemessen; Lücke über 0,5 m → keine Verschiebung). Grün- und Wasserflächen: nicht berücksichtigt (keine Daten).
Beispiel	Grundstück an einer 10 m breiten Straße: 5 m darf die Abstandsfläche auf die Straße reichen; Abstand 3 m zur Grenze → d = 8 m → H ≤ 20 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

68 **huelle.ueberdeckungKonservativ** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 6 Abs. 3
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 3: Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; das gilt nicht für 1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen, 2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig sind.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	„Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; das gilt nicht für 1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen …" Die Hülle kennt die Ausrichtung künftiger Wände nicht. Deshalb gelten die Abstandsflächen und Grundrisse eigener bestehender Gebäude als Hindernis in jeder Richtung (sichere Seite): Die Ausnahme für Wände über 75° nutzt die Hülle nicht. Die Einzelprüfung des geplanten Hauses nutzt sie.
So rechnet Passt.	Eigene Häuser und ihre Abstandsflächen sind Hindernis in jeder Richtung. Die Ausnahme für Wände über 75° kennt die Hülle nicht (Ausrichtung künftiger Wände unbekannt) und bleibt auf der sicheren Seite; die Einzelprüfung des geplanten Hauses nutzt sie.
Beispiel	Neubau neben der Giebelwand des eigenen Hauses: Hülle zeigt dort weniger Höhe, als die Einzelprüfung zulässt, wenn die Wände rechtwinklig stehen.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

69 **`huelle.rasterM`** Wert: **0.5** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Passt.-Festlegung (AUFTRAG_V4)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Rasterweite der Hülle in Metern. Höhenfehler bis 2,5 · 0,25 m ≈ 0,6 m zwischen den Rasterpunkten; die Prüfung geplanter Gebäude rechnet exakt, nicht aus dem Raster.
So rechnet Passt.	Rasterweite 0,5 m. Der Höhenfehler zwischen den Rasterpunkten beträgt bis etwa 0,6 m; die roten Stellen am geplanten Haus rechnet Passt. exakt (nicht aus dem Raster).
Beispiel	Wand 0,25 m neben einem Rasterpunkt: Hülle bis 0,6 m ungenau, rote Markierung exakt.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

70 **`huelle.dachAnteilAnnahme`** Wert: **{"neigungGrad": 35, "tiefeM": 8}** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Annahme Passt. zu BayBO Art. 6 Abs. 4 Sätze 2 und 3
Gesetzestext	Art. 6 Abs. 4: [3]Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von bis einschließlich 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe, von Dächern mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6
Unsere Auslegung	Dach- und Giebelanteile erhöhen H: Dächer bis 70° zu einem Drittel ihrer Höhe. Wählt der Nutzer „Satteldach“, zeigt die Hülle die Wandhöhe = H minus ein Drittel der Dachhöhe eines Satteldachs von 35° und 8 m Tiefe (≈ 0,9 m). Das ist eine Annäherung; die Giebel-Auslegung (giebelAlsDach, offen) steckt darin.
So rechnet Passt.	Die Hülle zeigt die Wandhöhe (H minus Dachanteil). Wahl: Flachdach (kein Abzug), Satteldach 35° mit 8 m Tiefe (ein Drittel der Dachhöhe, ≈ 0,93 m) oder das Dach der eigenen Planung. Giebelflächen wie Dach angerechnet (giebelAlsDach, offen).
Beispiel	Satteldach 35°, 8 m tief: Dachhöhe 2,8 m → 0,93 m Zuschlag; bei H = 7,5 m darf die Wand 6,57 m hoch sein.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

71 **`huelle.referenzebeneUmgebung`** Wert: **mittlere Traufhöhe der Hauptgebäude im Umkreis**

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	Passt.-Festlegung (AUFTRAG_V4), keine Rechtsnorm
Gesetzestext	§ 34 BauGB (1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__34.html
Unsere Auslegung	Gestrichelte Ebene auf der mittleren Traufhöhe der Hauptgebäude im Umkreis von 100 m (aus LoD2, wie in Stockwerk 3). Label „Orientierung“: Höhengrenzen aus einem Bebauungsplan oder dem Einfügen nach § 34 BauGB zeigt die Hülle nicht und beurteilt Passt. nicht.
So rechnet Passt.	Gestrichelte Ebene auf der mittleren Traufhöhe der Hauptgebäude im Umkreis von 100 m (LoD2). Label „Orientierung“: Höhengrenzen aus Bebauungsplan oder § 34 zeigt die Hülle nicht, und Passt. beurteilt das Einfügen nicht.
Beispiel	Umgebung mit 5,0 m mittlerer Traufe: Ebene bei 5,0 m über dem Gelände; ein 8-m-Haus überragt sie, was § 34 nicht automatisch ausschließt.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Hecken und Bäume (Nachbarrecht)

72 **`pflanzen.abstandKleinM`** Wert: **0.5** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	AGBGB Art. 47 Abs. 1
Gesetzestext	Art. 47 Grenzabstand von Pflanzen – (1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, daß auf einem Nachbargrundstück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als 0,50 m oder, falls sie über 2 m hoch sind, in einer geringeren Entfernung als 2 m von der Grenze seines Grundstücks gehalten werden.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-47
Unsere Auslegung	Bäume, Sträucher, Hecken, Weinstöcke, Hopfenstöcke: mindestens 0,50 m von der Grenze.
So rechnet Passt.	Pflanzen bis 2,00 m Höhe: mindestens 0,50 m Abstand.
Beispiel	Hecke 1,8 m hoch, Triebe 0,6 m von der Grenze → eingehalten.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

73 **pflanzen.hoeheGrenzeM** Wert: **2** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	AGBGB Art. 47 Abs. 1
Gesetzestext	Art. 47 Grenzabstand von Pflanzen – (1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, daß auf einem Nachbargrundstück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als 0,50 m oder, falls sie über 2 m hoch sind, in einer geringeren Entfernung als 2 m von der Grenze seines Grundstücks gehalten werden.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-47
Unsere Auslegung	„falls sie über 2 m hoch sind“: genau 2,00 m zählt noch als bis 2 m.
So rechnet Passt.	Genau 2,00 m gilt noch als „bis 2 m“.
Beispiel	Hecke genau 2,00 m hoch, 0,5 m von der Grenze → eingehalten; 2,10 m → 2 m Abstand nötig.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

74 **pflanzen.abstandHochM** Wert: **2** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	AGBGB Art. 47 Abs. 1
Gesetzestext	Art. 47 Grenzabstand von Pflanzen – (1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, daß auf einem Nachbargrundstück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als 0,50 m oder, falls sie über 2 m hoch sind, in einer geringeren Entfernung als 2 m von der Grenze seines Grundstücks gehalten werden.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-47
Unsere Auslegung	Pflanzen über 2 m Höhe: mindestens 2 m von der Grenze.
So rechnet Passt.	Pflanzen über 2 m: mindestens 2 m; App zeigt auch die zulässige Höhe am Standort.
Beispiel	Baum 6 m hoch, Stamm 1,2 m von der Grenze → rot; zulässig wären dort 2 m Höhe.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

75 **pflanzen.waldM** Wert: **0.5** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	AGBGB Art. 47 Abs. 2 Satz 1
Gesetzestext	Art. 47 Grenzabstand von Pflanzen – (2) [1]Zugunsten eines Waldgrundstücks kann nur die Einhaltung eines Abstands von 0,50 m verlangt werden. [2]Das gleiche gilt, wenn Wein oder Hopfen auf einem Grundstück angebaut wird, in dessen Lage dieser Anbau nach den örtlichen Verhältnissen üblich ist.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-47
Unsere Auslegung	Zugunsten eines Waldgrundstücks kann nur die Einhaltung von 0,50 m verlangt werden.
So rechnet Passt.	Seite als Wald angegeben → nur 0,5 m.
Beispiel	Nachbar ist Wald, Baum 10 m hoch, 1 m von der Grenze → eingehalten.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

76 **pflanzen.landwirtschaftM** Wert: **4** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	AGBGB Art. 48 Abs. 1, Art. 50 Abs. 2
Gesetzestext	Art. 48 Grenzabstand bei landwirtschaftlichen Grundstücken (1) Gegenüber einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück, dessen wirtschaftliche Bestimmung durch Schmälerung des Sonnenlichts erheblich beeinträchtigt werden würde, ist mit Bäumen von mehr als 2 m Höhe ein Abstand von 4 m einzuhalten. (2) Die Einhaltung des in Absatz 1 bestimmten Abstands kann nur verlangt werden, wenn das Grundstück die bezeichnete wirtschaftliche Bestimmung schon zu der Zeit gehabt hat, zu der die Bäume die Höhe von 2 m überschritten haben. Art. 50 Ausnahmen vom Grenzabstand – (2) Art. 48 Abs. 1 gilt auch nicht für Stein- und Kernobstbäume sowie Bäume, die sich in einem Hofraum oder einem Hausgarten befinden.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-48
Unsere Auslegung	Bäume über 2 m gegenüber landwirtschaftlich genutztem Grundstück (Sonnenlicht): 4 m. Gilt laut Art. 50 Abs. 2 nicht für Stein- und Kernobstbäume und nicht für Bäume in einem Hausgarten.
So rechnet Passt.	Nicht umgesetzt: Passt. fragt nicht nach landwirtschaftlich genutzten Nachbargrundstücken (Wohngebiet). Nur dokumentiert.
Beispiel	–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

77 **pflanzen.messung** Wert: **stamm** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	AGBGB Art. 49
Gesetzestext	Art. 49 Messung des Grenzabstands Der Abstand nach Art. 47 und 48 wird von der Mitte des Stammes an der Stelle, an der dieser aus dem Boden hervortritt, bei Sträuchern und Hecken von der Mitte der zunächst an der Grenze befindlichen Triebe, bei Hopfenstöcken von der Hopfenstange oder dem Steigdraht ab gemessen.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-49
Unsere Auslegung	Gemessen wird von der Mitte des Stammes, wo er aus dem Boden tritt; bei Sträuchern und Hecken von der Mitte der Triebe, die der Grenze am nächsten sind.
So rechnet Passt.	Bäume: Stamm (vom Nutzer angetippt, sonst Kronenmitte aus Laser/DOM als Annahme). Hecken: Mitte der grenznächsten Triebe, angenähert als Rand der Hecke + halbe Breite.
Beispiel	Baum, Kronenmitte 2,3 m von der Grenze, Stamm nicht angetippt → „Annahme“, Unsicherheit ±0,75 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

78 **`pflanzen.ausnahmeEinfriedung`** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	AGBGB Art. 50 Abs. 1 Satz 1
Gesetzestext	Art. 50 Ausnahmen vom Grenzabstand – (1) [1]Art. 47 und 48 sind nicht auf Gewächse anzuwenden, die sich hinter einer Mauer oder einer sonstigen dichten Einfriedung befinden und diese nicht oder nicht erheblich überragen. [2]Sie gelten ferner nicht für Bepflanzungen, die längs einer öffentlichen Straße oder auf einem öffentlichen Platz gehalten werden, sowie für Bepflanzungen, die zum Uferschutz, zum Schutz von Abhängen oder Böschungen oder zum Schutz einer Eisenbahn dienen.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-50
Unsere Auslegung	Art. 47 und 48 gelten nicht für Gewächse hinter einer Mauer oder sonstigen dichten Einfriedung, die diese nicht oder nicht erheblich überragen. „Erheblich“ ist im Gesetz nicht beziffert – Passt. markiert das als offen.
So rechnet Passt.	Nutzer gibt Höhe einer Mauer/dichten Einfriedung an; Pflanzen, die diese nicht überragen, sind ausgenommen. „Nicht erheblich überragen“ = offen (Frage 12).
Beispiel	Mauer 1,8 m, Hecke 1,8 m, 0,2 m von der Grenze → Ausnahme. Hecke 2,0 m → offen.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

79 **`pflanzen.ausnahmeStrasse`** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	AGBGB Art. 50 Abs. 1 Satz 2
Gesetzestext	Art. 50 Ausnahmen vom Grenzabstand – (1) [1]Art. 47 und 48 sind nicht auf Gewächse anzuwenden, die sich hinter einer Mauer oder einer sonstigen dichten Einfriedung befinden und diese nicht oder nicht erheblich überragen. [2]Sie gelten ferner nicht für Bepflanzungen, die längs einer öffentlichen Straße oder auf einem öffentlichen Platz gehalten werden, sowie für Bepflanzungen, die zum Uferschutz, zum Schutz von Abhängen oder Böschungen oder zum Schutz einer Eisenbahn dienen.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-50
Unsere Auslegung	Art. 47 und 48 gelten nicht für Bepflanzungen längs einer öffentlichen Straße oder auf einem öffentlichen Platz, und nicht zum Ufer-, Hang-, Böschungs- oder Bahnschutz.
So rechnet Passt.	Seite als öffentliche Straße markiert → Art. 47 gilt dort nicht.
Beispiel	Hecke an der Straßenseite → keine Abstandsprüfung.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

80 **pflanzen.verjaehrungJahre** Wert: **5** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	AGBGB Art. 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3
Gesetzestext	Art. 52 Verjährung der nachbarrechtlichen Ansprüche – (1) [1]Die sich aus Art. 43 bis 45 und 46 Abs. 1 ergebenden Ansprüche unterliegen nicht der Verjährung. [2]Der Anspruch auf Beseitigung eines die Art. 47 bis 50 und 51 Abs. 1 und 2 verletzenden Zustands verjährt in fünf Jahren. [3]Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 1. der Anspruch entstanden ist, und 2. der Eigentümer des Grundstücks von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-52
Unsere Auslegung	Der Anspruch auf Beseitigung eines Zustands, der Art. 47 bis 50 und 51 Abs. 1 und 2 verletzt, verjährt in fünf Jahren. Beginn: Schluss des Jahres, in dem (1) der Anspruch entstanden ist und (2) der Eigentümer von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Nur Info-Text in der App, keine Berechnung.
So rechnet Passt.	Nur Info-Text, keine Berechnung der Frist.
Beispiel	Nutzer gibt an „steht seit mehr als 5 Jahren so“ → Info-Text zu Art. 52 und BGH, keine Aussage „verjährt“.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

81 **pflanzen.ersatzpflanzung** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	AGBGB Art. 52 Abs. 2
Gesetzestext	Art. 52 Verjährung der nachbarrechtlichen Ansprüche – (2) Sind Ansprüche nach Absatz 1 Sätze 2 und 3 verjährt und werden die Gewächse durch neue ersetzt, so kann hinsichtlich der neuen Gewächse die Einhaltung des in Art. 47 bis 50 und 51 Abs. 1 und 2 vorgeschriebenen Abstands verlangt werden.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-52
Unsere Auslegung	Werden verjährte Gewächse durch neue ersetzt, kann für die neuen der Abstand wieder verlangt werden.
So rechnet Passt.	Teil des Info-Texts.
Beispiel	Alte Thuja-Hecke wird durch neue ersetzt → für die neue gilt der Abstand wieder.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

82 **pflanzen.nachbarNaheM** Wert: **3** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Passt.-Festlegung (keine Rechtsnorm)
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Nachbarpflanzen, deren Stamm oder Triebe bis 3 m von der Grenze stehen, werden aufgelistet.
So rechnet Passt.	Nachbarpflanzen bis 3 m von der Grenze werden aufgelistet.
Beispiel	Nachbarbaum, Kronenmitte 2,6 m von der Grenze → in der Liste.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

83 **pflanzen.rechtsprechungVerjaehrung** Wert: **BGH V ZR 230/16** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BGH, Urteil vom 1. Juni 2017, V ZR 230/16, Rn. 9–11
Gesetzestext	BGH, Urteil vom 1. Juni 2017 – V ZR 230/16, Rn. 9–11 (sinngemäß, nicht wörtlich).
Amtlicher Text	https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en (Az. V ZR 230/16)
Unsere Auslegung	Anspruch entsteht, wenn Pflanzen die 2 m überschreiten; bei objektiv zweifelhafter Verletzung beginnt die Verjährung erst ab Eindeutigkeit; nach Rückschnitt entsteht der Anspruch bei erneutem Überwachsen neu.
So rechnet Passt.	Teil des Info-Texts zur Verjährung.
Beispiel	Hecke wächst 2019 erstmals über 2 m → Anspruch entsteht 2019; Frist beginnt erst mit Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

84 **pflanzen.hoeheAmHang** Wert: **hoeheres_gelaende** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BGH, Urteil vom 1. Juni 2017, V ZR 230/16, Leitsatz
Gesetzestext	BGH, Urteil vom 1. Juni 2017 – V ZR 230/16, Leitsatz (sinngemäß).
Amtlicher Text	https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en (Az. V ZR 230/16)
Unsere Auslegung	Liegt das Grundstück mit der Pflanze tiefer als das Nachbargrundstück, wird die zulässige Wuchshöhe vom höheren Geländeniveau des Nachbargrundstücks aus gemessen. Passt. zeigt das als Hinweis, rechnet es aber nicht ein (Messpunkt an der Grenze unklar).
So rechnet Passt.	Liegt das Nachbargelände (DGM1, 1 m jenseits der Grenze) mehr als 0,2 m höher: Hinweis „offen“, keine Umrechnung.
Beispiel	Nachbargelände 0,8 m höher, Hecke 2,5 m, 1 m von der Grenze → rot und Hinweis, dass vom höheren Gelände gemessen wird.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Verfahren und Antrag

85 **`verfahren.pflichtenAuchVerfahrensfrei`** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 55 Abs. 2
Gesetzestext	BayBO Art. 55 (Grundsatz): (1) Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Anlagen bedürfen der Baugenehmigung, soweit in Art. 56 bis 58, 72 und 73 nichts anderes bestimmt ist. (2) Die Genehmigungsfreiheit nach Art. 56 bis 58, 72 und 73 Abs. 1 Satz 3, die Beschränkung der bauaufsichtlichen Prüfung nach Art. 59, 60, 62a Abs. 2, Art. 62b Abs. 2, Art. 73 Abs. 2 und Art. 73a sowie die Genehmigungsfiktion nach Art. 68 Abs. 2 entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-55
Unsere Auslegung	Auch verfahrensfreie Vorhaben müssen die öffentlich-rechtlichen Anforderungen einhalten (z. B. Abstandsflächen).
So rechnet Passt.	Text im Verfahrensteil: auch verfahrensfreie Vorhaben müssen Abstandsflächen einhalten.
Beispiel	Verfahrensfreies Gartenhaus mit 3,5 m Wandhöhe an der Grenze → Abweichung nötig.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

86 **verfahren.genehmigungsfreistellung** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle: BayBO Art. 58 Abs. 1 und 2

Gesetzestext:

BayBO Art. 58 Abs. 1 und 2 (Genehmigungsfreistellung): (1) 1 Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung einer baulichen Anlage, die kein Sonderbau ist, ist genehmigungsfrei gestellt, wenn 1. sie im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinn des § 30 Abs. 1 oder der §§ 12, 30 Abs. 2 BauGB liegt, 2. sie den Festsetzungen des Bebauungsplans und den Regelungen örtlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1 nicht widerspricht, 3. die Erschließung im Sinn des Baugesetzbuchs gesichert ist, 4. sie nicht die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen betrifft, a) durch die dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer Größe von insgesamt mehr als 5 000 m 2 Bruttogrundfläche geschaffen werden oder b) die öffentlich zugänglich sind und der gleichzeitigen Nutzung durch mehr als 100 Personen dienen und die Vorhaben den angemessenen Sicherheitsabstand im Sinn des Art. 13 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2012/18/EU zu einem Betriebsbereich nicht einhalten und 5. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Abs. 2 Satz 5 erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt. 2 Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschrift im Sinn des Art. 81 Abs. 2 die Anwendung dieser Vorschrift auf bestimmte handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben ausschließen. (2) 1 Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen; die Gemeinde legt, soweit sie nicht selbst Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fertigung der Unterlagen unverzüglich der unteren Bauaufsichtsbehörde vor. 2 Spätestens mit der Vorlage bei der Gemeinde benachrichtigt der Bauherr die Eigentümer der benachbarten Grundstücke von dem Bauvorhaben. 3 Ist ein zu benachrichtigender Eigentümer nur unter Schwierigkeiten zu ermitteln oder zu benachrichtigen, so genügt die Benachrichtigung des unmittelbaren Besitzers. 4 Art. 66 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3 gilt entsprechend. 5 Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde begonnen werden. 6 Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie eine Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht beantragen wird, darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten. 7 Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als vier Jahre, nachdem die Bauausführung nach den Sätzen 5 und 6 zulässig geworden ist, beginnen, gelten die Sätze 1 bis 6 entsprechend.

Amtlicher Text: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-58

Unsere Auslegung: Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann das Vorhaben genehmigungsfrei gestellt sein: Unterlagen bei der Gemeinde einreichen, Nachbarn benachrichtigen, Beginn frühestens einen Monat nach Vorlage.

So rechnet Passt.: Liegt das Grundstück in einem Bebauungsplan, nennt Passt. die Freistellung als möglichen Weg (keine Prüfung der Festsetzungen).

Beispiel: Carport 54 m² im B-Plan-Gebiet → Hinweis auf Genehmigungsfreistellung.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

87 `verfahren.vereinfachtesVerfahren` Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 59
Gesetzestext	BayBO Art. 59 (Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren): 1 Außer bei Sonderbauten prüft die Bauaufsichtsbehörde 1. die Übereinstimmung mit a) den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGB, b) den Vorschriften über Abstandsflächen nach Art. 6, c) den Regelungen örtlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1, 2. beantragte Abweichungen im Sinn des Art. 63 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 sowie 3. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird. 2 Die Art. 62 bis 62b bleiben unberührt.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-59
Unsere Auslegung	Außer bei Sonderbauten prüft die Bauaufsichtsbehörde im vereinfachten Verfahren u. a. Planungsrecht, Abstandsflächen (Art. 6), örtliche Bauvorschriften und beantragte Abweichungen.
So rechnet Passt.	Standardweg bei Genehmigungspflicht.
Beispiel	Gartenhaus 90 m³ außerhalb eines B-Plans → vereinfachtes Verfahren.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

88 **verfahren.bauvorlageberechtigung** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 61 Abs. 1 bis 3
Gesetzestext	BayBO Art. 61 Abs. 1 bis 3 (Bauvorlageberechtigung): (1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen von einem Entwurfsverfasser erstellt sein, der bauvorlageberechtigt ist. (2) Bauvorlageberechtigt ist, wer 1. die Berufsbezeichnung „Architektin“ oder „Architekt“ führen darf, 2. in die von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau geführte Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure eingetragen ist; vergleichbare Eintragungen anderer Länder gelten auch im Freistaat Bayern. (3) 1 Bauvorlageberechtigt sind ferner die Angehörigen der Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen, die Absolventen einer Ausbildung sind, die dazu berechtigt, die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen zu dürfen, sowie die staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung Bautechnik und die Handwerksmeister des Maurer- und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs für 1. freistehende oder nur einseitig angebaute oder anbaubare Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 mit nicht mehr als drei Wohnungen, 2. eingeschossige gewerblich genutzte Gebäude mit freien Stützweiten von nicht mehr als 12 m und nicht mehr als 250 m 2, 3. land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude, 4. Kleingaragen im Sinn der Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 5. einfache Änderungen von sonstigen Gebäuden. 2 Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines durch Abkommen gleichgestellten Staates sind im Sinn des Satzes 1 bauvorlageberechtigt, wenn sie eine vergleichbare Berechtigung besitzen und dafür den staatlich geprüften Technikern der Fachrichtung Bautechnik oder den Handwerksmeistern des Maurer- und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs vergleichbare Anforderungen erfüllen mussten.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-61
Unsere Auslegung	Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung von Gebäuden erstellt ein bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser: Architekt/in oder eingetragene/r Ingenieur/in (Abs. 2); für Kleingaragen auch Ingenieure der Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, staatlich geprüfte Techniker Bautechnik und Maurer-/Betonbauer- oder Zimmerermeister (Abs. 3 Nr. 4).
So rechnet Passt.	Bei Bauantrag: Entwurfsverfasser nötig; für Carports als Kleingarage Hinweis auf Abs. 3 Nr. 4. Für Gartenhäuser: Frage 15.
Beispiel	Carport 54 m² → Architekt/Ingenieur oder Techniker/Meister nach Abs. 3.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

89 **verfahren.kleingarageBisM2** Wert: **100** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	GaStellV § 1 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1, Abs. 1 Satz 3
Gesetzestext	GaStellV § 1 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 7 (Carport, Kleingarage): 3 Stellplätze mit Schutzdächern (Carports) gelten als offene Garagen. (2) Geschlossene Garagen sind Garagen, die die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllen. (3) 1 Oberirdische Garagen sind Garagen, deren Fußboden im Mittel nicht mehr als 1,50 m unter oder mindestens an einer Seite in Höhe oder über der Geländeoberfläche liegt. 2 Unterirdische Garagen sind Garagen, die die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllen. (4) Automatische Garagen sind Garagen ohne Personen- und Fahrverkehr, in denen die Kraftfahrzeuge mit mechanischen Förderanlagen von der Garagenzufahrt zu den Einstellplätzen und zum Abholen an die Garagenausfahrt befördert werden. (5) Ein Einstellplatz ist die Fläche, die dem Abstellen eines Kraftfahrzeuges in einer Garage dient. (6) 1 Die Nutzfläche einer Garage ist die Summe aller Flächen der Einstellplätze und der Verkehrsflächen. 2 Einstellplätze auf Dächern (Dacheinstellplätze) und die dazugehörigen Verkehrsflächen werden der Nutzfläche nicht zugerechnet, soweit nichts anderes bestimmt ist. (7) 1 Garagen sind mit einer Nutzfläche 1. bis 100 m 2 Kleingaragen, 2. über 100 m 2 und bis 1000 m 2 Mittelgaragen, 3. über 1000 m 2 Großgaragen. 2 Automatische Garagen mit mehr als 50 Einstellplätzen gelten als Großgaragen.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGaStellV-1
Unsere Auslegung	Garagen bis 100 m² Nutzfläche sind Kleingaragen; Carports gelten als offene Garagen.
So rechnet Passt.	Carport bis 100 m² = Kleingarage (offene Garage).
Beispiel	Carport 54 m² → Kleingarage.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

90 **`verfahren.abweichung`** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 63 Abs. 1 und 2
Gesetzestext	BayBO Art. 63 Abs. 1 bis 3 (Abweichungen): (1) 1 Die Bauaufsichtsbehörde soll Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und bei Würdigung sowohl gesetzlich definierter überragender öffentlicher wie auch öffentlich-rechtlich geschützter nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des Art. 3 Satz 1 vereinbar sind. 2 Dies gilt insbesondere für 1. Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebäude dienen, 2. Abweichungen von den Anforderungen des Art. 6, wenn ein rechtmäßig errichtetes Gebäude durch ein Gebäude höchstens gleicher Abmessung und Gestalt ersetzt wird, 3. Vorhaben zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien, 4. Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen. 3 Der Zulassung einer Abweichung bedarf es nicht, wenn bautechnische Nachweise durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt werden oder in den Fällen des Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 das Vorliegen der Voraussetzung für eine Abweichung durch ihn bescheinigt wird. 4 Art. 81a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. (2) 1 Die Zulassung von Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1, von Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans, einer sonstigen städtebaulichen Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung ist gesondert schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu begründen. 2 Für Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen, sowie für Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprüft werden, gilt Satz 1 entsprechend; bei Bauvorhaben, die einer Genehmigung bedürfen, ist der Abweichungsantrag mit dem Bauantrag zu stellen. (3) 1 Über Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1 von örtlichen Bauvorschriften sowie über Ausnahmen und Befreiungen nach Abs. 2 Satz 1 entscheidet bei verfahrensfreien Bauvorhaben die Gemeinde nach Maßgabe der Abs. 1 und 2. 2 Im Übrigen lässt die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften im Einvernehmen mit der Gemeinde zu; § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB gilt entsprechend.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-63
Unsere Auslegung	Abweichungen (z. B. von Art. 6) sind gesondert schriftlich zu beantragen und zu begründen – auch für Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen; bei genehmigungspflichtigen Vorhaben zusammen mit dem Bauantrag.
So rechnet Passt.	Bei verfahrensfreien Vorhaben mit Abstandsflächen-Befund: „Abweichung beantragen“ (gesondert, schriftlich, begründet).
Beispiel	Gartenhaus 3,5 m hoch direkt an der Grenze → Weg „verfahrensfrei mit Abweichung“.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

91 **`verfahren.bauantrag`** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 64
Gesetzestext	BayBO Art. 64 (Bauantrag, Bauvorlagen): (1) 1 Der Bauantrag ist schriftlich bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen. 2 Diese setzt unverzüglich die Gemeinde über Eingang und Inhalt in Kenntnis, soweit sie nicht selbst Gemeinde ist. (2) 1 Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. 2 Es kann gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden. (3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwirkung des Bauvorhabens auf die Umgebung verlangt werden, dass es in geeigneter Weise auf dem Baugrundstück dargestellt wird. (4) 1 Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag und die Bauvorlagen zu unterschreiben. 2 Soweit der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte dem Bauvorhaben zugestimmt hat, ist er verpflichtet, bauaufsichtliche Maßnahmen zu dulden, die aus Nebenbestimmungen der Baugenehmigung herrühren.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-64
Unsere Auslegung	Bauantrag schriftlich bei der Bauaufsichtsbehörde, mit allen Bauvorlagen; Bauherr und Entwurfsverfasser unterschreiben.
So rechnet Passt.	Checkliste: schriftlich, alle Bauvorlagen, Unterschriften Bauherr und Entwurfsverfasser.
Beispiel	–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

92 **`verfahren.nachbarbeteiligung`** Wert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 66 Abs. 1
Gesetzestext	BayBO Art. 66 Abs. 1 (Beteiligung des Nachbarn): (1) 1 Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke sind vom Bauherrn oder seinem Beauftragten der Lageplan und die Bauzeichnungen zur Zustimmung vorzulegen. 2 Die Zustimmung bedarf der Schriftform. 3 Im Bauantrag ist anzugeben, ob zugestimmt wurde. 4 Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen Einwendungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung der Baugenehmigung zuzustellen.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-66
Unsere Auslegung	Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke sind Lageplan und Bauzeichnungen zur Zustimmung vorzulegen; die Zustimmung bedarf der Schriftform.
So rechnet Passt.	Checkliste: Nachbarunterschrift; Hinweis, dass der Passt.-Nachbar-Link sie nicht ersetzt.
Beispiel	–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

93 **verfahren.bauvorlagen**

Wert: **["katasterauszug", "lageplan", "bauzeichnungen", "baubeschreibung"]** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle: BauVorlV § 3 Nr. 1 bis 3, §§ 7 bis 9

Gesetzestext:

BauVorlV § 3 (Bauliche Anlagen): Vorzulegen sind: 1. ein aktueller Auszug aus dem Katasterwerk und, soweit es sich nicht um Änderungen baulicher Anlagen handelt, bei denen Außenwände und Dächer sowie die Nutzung nicht verändert werden, der Lageplan (§ 7), 2. die Bauzeichnungen (§ 8), 3. die Baubeschreibung (§ 9), 4. bei Sonderbauten der Nachweis der Standsicherheit (§ 10), soweit er bauaufsichtlich geprüft wird, andernfalls die Erklärung des Tragwerksplaners nach Maßgabe des Kriterienkatalogs der Anlage 2, 5. der Nachweis des Brandschutzes (§ 11), soweit er bauaufsichtlich geprüft wird und nicht bereits in den übrigen Bauvorlagen enthalten ist, 6. die erforderlichen Angaben über die gesicherte Erschließung hinsichtlich der Versorgung mit Wasser und Energie sowie der Entsorgung von Abwasser und der verkehrsmäßigen Erschließung, soweit das Bauvorhaben nicht an eine öffentliche Wasser- oder Energieversorgung oder eine öffentliche Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden kann oder nicht in ausreichender Breite an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt, 7. bei Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der Festsetzungen darüber enthält, eine Berechnung des zulässigen, des vorhandenen und des geplanten Maßes der baulichen Nutzung, 8. soweit erforderlich, die Erklärung der Übernahme einer Abstandsfläche nach Art. 6 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 BayBO, 9. erforderliche Abweichungsanträge (Art. 63 BayBO).
BauVorlV § 7 (Auszug aus dem Katasterwerk, Lageplan): (1) 1 Der Auszug aus dem Katasterwerk (Ausschnitt aus der Flurkarte) muss das Baugrundstück und die benachbarten Grundstücke im Umkreis von mindestens 50 m darstellen. 2 Das Baugrundstück ist zu kennzeichnen. 3 Der Auszug ist mit dem Namen des Bauherrn, der Bezeichnung des Bauvorhabens und dem Datum des dazugehörigen Bauantrags oder der Unterlagen nach Art. 58 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO zu beschriften. (2) 1 Der Lageplan ist auf der Grundlage des Auszugs aus dem Katasterwerk zu erstellen. 2 Dabei ist ein Maßstab nicht kleiner als 1 : 1000 zu verwenden. 3 Ein größerer Maßstab ist zu wählen, wenn es für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich ist. 4 Der Auszug muss jeweils von der katasterführenden Behörde (Art. 12 Abs. 4 des Vermessungs- und Katastergesetzes – VermKatG) beglaubigt oder durch ein automatisiertes Abrufverfahren gemäß Art. 11 Abs. 2 VermKatG zum Zweck der Bauvorlage abgerufen worden sein. (3) Der Lageplan muss, soweit dies zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich ist, enthalten: 1. den Maßstab und die Nordrichtung, 2. die katastermäßigen Flächen, Flurstücksnummern und die Flurstücksgrenzen des Baugrundstücks und der benachbarten Grundstücke, 3. die im Grundbuch geführte Bezeichnung des Baugrundstücks und der benachbarten Grundstücke mit den jeweiligen Eigentümerangaben, 4. die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und den benachbarten Grundstücken mit Angabe ihrer Nutzung, First- und Außenwandhöhe, Dachform und der Art der Außenwände und der Bedachung, 5. Baudenkmäler einschließlich Ensembles sowie geschützte Teile von Natur und Landschaft auf dem Baugrundstück und auf den Nachbargrundstücken, 6. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation und Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, sowie deren Abstände zu der geplanten baulichen Anlage, 7. die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen mit Angabe der Breite, der Straßenklasse und der Höhenlage mit Bezug auf das Höhenbezugssystem, 8. Hydranten und andere Wasserentnahmestellen für die Feuerwehr, 9. die Festsetzungen eines Bebauungsplans für das Baugrundstück über die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen, 10. die geplante bauliche Anlage unter Angabe der Außenmaße, der Dachform und der Höhenlage des Erdgeschossfußbodens zur Straße, 11. die Höhenlage der Eckpunkte des Baugrundstücks und der Eckpunkte der geplanten baulichen Anlage mit Bezug auf das Höhenbezugssystem, 12. die Aufteilung der nicht überbauten Flächen unter Angabe der Lage und Breite der Zu- und Abfahrten, der Anzahl, Lage und Größe der Kinderspielplätze, der Stellplätze und der Flächen für die Feuerwehr, 13. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu anderen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und auf den benachbarten Grundstücken, zu den Nachbargrenzen sowie die Abstandsflächen der geplanten baulichen Anlagen und der bestehenden Anlagen auf dem Baugrundstück und den Nachbargrundstücken, 14. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu oberirdischen Gewässern, 15. geschützten Baumbestand. (4) Der Inhalt des Lageplans nach Abs. 3 ist auf besonderen Blättern in geeignetem Maßstab darzustellen, wenn der Lageplan sonst unübersichtlich würde. (5) 1 Im Lageplan sind die Zeichen oder Farben der Anlage 1 zu verwenden; im Übrigen ist die Planzeichenverordnung 1990 entsprechend anzuwenden. 2 Sonstige Darstellungen sind zu erläutern.

Amtlicher Text: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBauVorlV2008-3

Unsere Auslegung	Auszug aus dem Katasterwerk, Lageplan (Maßstab nicht kleiner als 1:1000), Bauzeichnungen (1:100), Baubeschreibung mit Gebäudeklasse und Höhe sowie Baukosten.
So rechnet Passt.	Antrag-Paket: Lageplan-Skizze (gestempelt „keine amtliche Lageplanunterlage“), Grundriss, Ansichten, Schnitt 1:100. Katasterauszug muss der Nutzer selbst besorgen.
Beispiel	–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

94 **`verfahren.anzahl`** Wert: **3** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BauVorlV § 2 Satz 1
Gesetzestext	BauVorlV § 2 Satz 1 (Anzahl): 1 Bauvorlagen sind dreifach, ist die Gemeinde zugleich Bauaufsichtsbehörde, zweifach einzureichen.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBauVorlV2008-2
Unsere Auslegung	Bauvorlagen dreifach, zweifach wenn die Gemeinde zugleich Bauaufsichtsbehörde ist (bei Papier).
So rechnet Passt.	Hinweis in der Checkliste (bei Papier).
Beispiel	–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

95 **`verfahren.links`** Wert: **Links (siehe App)** Fachliche Quelle

Quelle	Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Seiten abgerufen am 04.10.2026
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Links zum Digitalen Bauantrag und zu den Formularen des Staatsministeriums.
Amtlicher Text	https://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/digitaler_bauantrag/index.php
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Links im Antrag-Dialog.
Beispiel	–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Sonne in den Räumen (Haus aus Plan)

96 **`raumsonne.stichtage`**

Wert: **[{"tag": "12-21", "name": "21. Dezember", "saison": "winter"}, {"tag": "03-21", "name": "21. März", "saison": "winter"}, {"tag": "06-21", "name": "21. Juni", "saison": "sommer"}]**

Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Passt.-Festlegung (AUFTRAG_V4 C2), keine Rechtsnorm
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Sonnenstunden je Fenster und Raum an drei Stichtagen: kürzester Tag, Tag-und-Nacht-Gleiche, längster Tag. 21. Dezember und 21. März werden mit dem laubfreien Oberflächenmodell gerechnet (Laserdaten, Befliegung 08.03.2025), 21. Juni mit dem belaubten (DOM20 minus DGM1, Bildflug 16.09.2023). Eine gesetzliche Mindestsonnenstundenzahl für Räume kennt die BayBO nicht (offen); Passt. bewertet die Zahlen nicht.
So rechnet Passt.	Sonnenstunden je Fenster und Raum eines Hauses aus einem hochgeladenen Plan am 21. Dezember, 21. März und 21. Juni. Dezember und März mit dem laubfreien Oberflächenmodell (Laser, Befliegung 08.03.2025), Juni mit dem belaubten (DOM20 minus DGM1, Bildflug 16.09.2023). Label „Simulation“, keine Ampel, keine Bewertung.
Beispiel	Südfenster, freies Gelände, Breite 49,5° N: im Dezember rund 6–7 Stunden, ein Nordfenster 0 Stunden.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

97 **`raumsonne.schrittMin`** Wert: **10** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Passt.-Festlegung
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Zeitschritt der Sonnenstandsrechnung in Minuten. Gezählt wird, wenn die Sonne mindestens 5° über dem Horizont steht und der Strahl von der Fenstermitte frei ist.
So rechnet Passt.	Alle 10 Minuten wird geprüft, ob die Sonne mindestens 5° über dem Horizont steht und der Strahl von der Fenstermitte zur Sonne frei ist (Haus selbst, Nachbargebäude aus LoD2, Bäume aus dem Oberflächenmodell). Ein Raum hat Sonne, wenn mindestens eines seiner Fenster Sonne hat.
Beispiel	Raum mit Süd- und Nordfenster im Juni: Stunden = Vereinigung beider Fenster, nicht die Summe.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

98 **raumsonne.fensterAbstandM** Wert: **0.05** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Passt.-Festlegung
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Der Strahl beginnt 5 cm vor der Fassade; die eigene Wand verdeckt Sonne von hinten.
So rechnet Passt.	Der Strahl beginnt 5 cm vor der Fassade; Sonne von hinten durch die Wand ist ausgeschlossen (Sonne hinter der Fassadenebene zählt nie).
Beispiel	Ein Nordfenster hat im Dezember und im März 0 Stunden.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

99 **raumsonne.reichweiteM** Wert: **120** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Passt.-Festlegung
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Oberflächenmodell (Bäume) und Nachbargebäude werden im Umkreis von 120 m um das Haus berücksichtigt; weiter entfernte Schatten fehlen (bei flacher Wintersonne bis 5° können sie vorkommen).
So rechnet Passt.	Nachbargebäude und Bäume werden bis 120 m um das Haus berücksichtigt. Bei flacher Wintersonne (nahe 5°) können weiter entfernte Gebäude oder Hügel Schatten werfen, die fehlen.
Beispiel	Gebäude in 150 m Entfernung wird nicht berücksichtigt.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

100 **raumsonne.bodenEbenAnnahme** Wert: **ja** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Annahme Passt.
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Das Gelände wird für den Schattenwurf eben angenommen (wie bei der Verschattung der Nachbarn). Am Hang kann sich die Sonnenzeit um Minuten bis Stunden ändern.
So rechnet Passt.	Für den Schattenwurf gilt das Gelände als eben (wie bei der Verschattung der Nachbarn); die Fensterhöhe zählt ab dem Fußboden des Erdgeschosses. Am Hang kann das die Sonnenzeit verschieben.
Beispiel	Haus am Südhang: Nachbarhaus bergseitig wirft kürzere Schatten, als gerechnet.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

---

101 **raumsonne.blickHoeheM** Wert: **1.6** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Annahme Passt.
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	Augenhöhe der Fensteransicht über dem Fußboden des jeweiligen Geschosses.
So rechnet Passt.	Fensteransicht (Kamera) in 1,6 m Augenhöhe über dem Fußboden des Geschosses, 15 cm vor der Fassade, Blickrichtung senkrecht zur Fassade. Gekennzeichnet „Visualisierung, nicht fotorealistisch“.
Beispiel	Fenster im Obergeschoss: Kamera 2,80 m + 1,6 m über dem Fußboden EG.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Gezielte Fragen

Hier ist das Gesetz nicht eindeutig oder Passt. musste vereinfachen. Ihre Antwort fließt direkt in das Regelwerk ein.

F1 **Giebel bei Art. 6 Abs. 4**

Art. 6 Abs. 4 regelt Dächer, Giebelflächen nennt nur Abs. 5a (Großstädte). Passt. rechnet das Giebeldreieck einer Giebelwand wie das Dach zu einem Drittel zur Wandhöhe H. Ist das für Sulzbach-Rosenberg richtig – oder zählt der Giebel voll, oder gar nicht?

Antwort:

F2 **Giebel bei Art. 6 Abs. 7 über 45°**

„Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt.“ Wie wird bei Dächern über 45° die Giebelfläche in die mittlere Wandhöhe eingerechnet (voll, zu einem Drittel, als Flächenmittel)?

Antwort:

F3 **Dachneigung der Häuser aus LoD2**

Für die Abstandsflächen des Wohnhauses nimmt Passt. bis 70° Dachneigung an (Dach zu einem Drittel), weil LoD2 die Neigung nur näherungsweise liefert. Vertretbar?

Antwort:

F4 **Brutto-Rauminhalt**

Passt. rechnet Außenmaße × Wandhöhe ab Oberkante Fußboden + Dachraum (Satteldach als halbes Prisma), ohne Bodenplatte und Dachüberstand. Wie messen Bauämter den Brutto-Rauminhalt für Art. 57 (DIN 277: ab Unterseite Bodenplatte)?

Antwort:

F5 **Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 a – aktueller Wortlaut**

Nach dem aktuellen Wortlaut gilt „ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten“ nur für Gebäude im Außenbereich (bis 20 m³). Passt. behandelt ein Gartenhaus mit Aufenthaltsraum oder Ofen im Innenbereich deshalb als verfahrensfrei (gelb), aber ohne Privileg nach Art. 6 Abs. 7. Richtig? Gibt es weitere Anforderungen, die wir nennen sollten (Feuerstätte, Abgasanlage, Bezirkskaminkehrer)?

Antwort:

F6 **Haus aus Plan: Wand- und Dachhöhen**

Bei einem Haus aus einem hochgeladenen Plan (IFC, PDF, Foto) rechnet Passt. die Abstandsfläche an jeder Wand mit der Wandhöhe über dem Gelände an beiden Wandenden bis zur Traufe plus einem Drittel der Dachhöhe (bis 70° Neigung) – an allen Wänden, auch an Giebelwänden (sicher nach oben). Für unregelmäßige Grundrisse (L-Form, Vor- und Rücksprünge) wird jede Außenwand einzeln gerechnet, Wände unter 0,3 m werden übergangen. Ist das vertretbar, und wie behandelt das Bauamt Ecken, Erker und Vorbauten?

Antwort:

F7 **Sonne in den Räumen**

Passt. zeigt Sonnenstunden je Raum an drei Stichtagen als Simulation, ohne Bewertung. Gibt es im Bauordnungs- oder Planungsrecht eine Mindestbesonnung (Wohnräume), die Passt. nennen müsste? Passt. kennt keine und bewertet nicht.

Antwort:

F8 **Außenbereich**

Passt. gibt im Außenbereich nichts frei und verweist ans Bauamt, auch bei Gebäuden unter 20 m³. Ist dieser Hinweis ausreichend und korrekt formuliert?

Antwort:

F9 **Was zählt „an der Grenze“?**

Art. 6 Abs. 7 gilt „auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden“. Passt. zählt ein Nebengebäude zur 9-m- und 15-m-Länge, wenn es näher an der Grenze steht als seine erforderliche Abstandsflächentiefe (meist 3 m). Ist das die richtige Abgrenzung?

Antwort:

F10 **Bestand: nur Bestätigtes zählt**

Aus Luftbild und Laser automatisch erkannte Nebengebäude sind nur ein Hinweis und zählen nie bei der Grenzbebauung (9 m / 15 m); erst was der Nutzer per Tipp erfasst, bestätigt oder einzeichnet, zählt mit Maßen und Spanne. Ist das als Orientierung vertretbar, oder soll ein erkannter Bau ab einer Mindestgröße immer als Warnung erscheinen?

Antwort:

F11 **Fläche eines Carports**

Passt. nimmt für die 50-m²-Grenze Breite × Tiefe des Carports. Zählt der Dachüberstand mit, oder nur die von Stützen umschlossene Fläche?

Antwort:

F12 **Wärmepumpe**

Passt. ordnet die Wärmepumpe Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b (sonstige TGA) zu. Und: Zählt bei „Höhe bis zu 2 m über der Geländeoberfläche“ (Art. 6 Abs. 1) ein Sockel oder eine Wandkonsole mit?

Antwort:

F13 **Klimagerät: Art. 57**

Passt. ordnet die Außeneinheit eines Klimageräts (Split) Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b (sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung) zu, weil der Wortlaut Klimageräte nicht nennt. Ist das richtig, und gilt es auch bei Geräten über 2 m Höhe oder mit Einhausung?

Antwort:

F14 **Klimagerät und Pool-Wärmepumpe: Art. 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4**

Dort sind „Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen mit einer Höhe bis zu 2 m“ von der Abstandsfläche ausgenommen. Zählen reversible Split-Klimageräte und Wärmepumpen zur Beheizung eines Schwimmbeckens dazu? Passt. wendet die 2 m bei beiden an (Klimagerät als Annahme, Pool als offen).

Antwort:

F15 **Pool-Wärmepumpe und Schwimmbecken**

Art. 57 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a stellt Schwimmbecken frei, „außer im Außenbereich“. Passt. prüft das Becken nicht, nennt im Außenbereich nur den Hinweis. Genügt das, und gibt es für das Gerät eigene Anforderungen (z. B. Schalldämmung, Aufstellort)?

Antwort:

F16 **Tages- und Nachtwerte bei Außengeräten**

Passt. rechnet alle Außengeräte nachts (Nr. 6.1, strengerer Wert) und lässt nur die Pool-Wärmepumpe auf „nur tagsüber“ stellen. Klimageräte laufen oft nachts, Pool-Wärmepumpen oft nur tagsüber. Ist das als Orientierung vertretbar? Gilt für ein Klimagerät im Ruhezeitenfenster (Nr. 6.5, 6 dB Zuschlag) eine andere Praxis?

Antwort:

F17 **Lärm: Immissionsort und Zuschläge**

Passt. rechnet den Pegel auf Fenstermitte an der Fassade (1,6 m / 4,4 m), ohne Messpunkt 0,5 m vor dem geöffneten Fenster (TA Lärm Anhang A.1.3), ohne Ton- und Impulszuschlag, nur Nachtwert. Gebietsarten: rein/allgemein/Misch. Reicht das als Orientierung, oder wo liegen wir systematisch zu niedrig?

Antwort:

F18 **Pflanzen hinter Mauern**

Art. 50 Abs. 1: „nicht oder nicht erheblich überragen“. Passt. nimmt die Ausnahme nur an, wenn die Pflanze die Einfriedung nicht überragt; alles darüber ist „offen“. Gibt es eine übliche Grenze (z. B. 0,5 m)?

Antwort:

F19 **Messpunkt bei Hecken**

Art. 49: „Mitte der zunächst an der Grenze befindlichen Triebe“. Passt. nähert das aus Luftbild/Laser als Heckenrand + halbe Breite an. Vertretbar?

Antwort:

F20 **Hang (BGH V ZR 230/16)**

Liegt das Nachbargrundstück höher, wird die zulässige Höhe vom höheren Gelände aus gemessen. An welchem Punkt (direkt an der Grenze?) – damit Passt. das rechnen könnte.

Antwort:

F21 **Entwurfsverfasser für Gartenhäuser**

Bei genehmigungspflichtigen Gartenhäusern (über 75 m³) nennt Passt. Architekt oder eingetragene Ingenieure. Reichen hier auch die Personen nach Art. 61 Abs. 3 (z. B. Meister, Techniker)?

Antwort:

F22 **Örtliche Satzungen**

Hat Sulzbach-Rosenberg eine Abstandsflächensatzung (Art. 6 Abs. 5 Satz 2) oder eine Gestaltungssatzung, die Nebengebäude betrifft? Passt. berücksichtigt keine.

Antwort:

F23 **Dachüberstand**

Art. 6 Abs. 6 Nr. 1 lässt Dachüberstände bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht – ohne Grenze im Wortlaut. Ab welchem Überstand zählt er in der Praxis doch mit (z. B. über 0,5 m oder 1,5 m wie bei Vorbauten in Nr. 2)? Zählt bei der Grenzbebauung (9 m je Seite, 15 m gesamt) die Wandlänge oder die Dachlänge? Und darf der Überstand eines Grenzgebäudes über die Grenze ragen? Passt. rechnet mit der Wand und zeigt das Dach getrennt.

Antwort:

F24 **Großes Vorhaben: Pultdach**

Art. 6 Abs. 4 Satz 3 rechnet die Höhe von Dächern zu einem Drittel zur Wandhöhe. Beim Pultdach rechnet Passt. 1/3 der Dachhöhe an allen Wänden an, auch an der hohen Wand, an der die Dachhaut endet (sicher nach oben). Richtig, oder zählt die hohe Wand nur bis zum oberen Abschluss?

Antwort:

F25 **Großes Vorhaben: Dach der bestehenden Häuser**

Für Aufstockung und Abstandsflächen des Hauses kennt Passt. nur Trauf- und Firsthöhe (LoD2) und rechnet mit Dachneigung bis 70° (1/3). Eine Aufstockung verschiebt die Traufe um Geschosse × Geschosshöhe (Annahme 2,80 m). Vertretbar?

Antwort:

F26 **Überdeckung der Abstandsflächen (Art. 6 Abs. 3)**

Passt. lässt Überdeckungen nur bei Wänden über 75° zueinander zu (Nr. 1). Die Ausnahme „fremder Sicht entzogener Gartenhof“ bei Gebäudeklassen 1 und 2 (Nr. 2) erkennt Passt. nicht, ebenso wenig die Gebäude „in den Abstandsflächen zulässig“ außer Kleinbauten bis 3 m. Reicht das als Orientierung?

Antwort:

F27 **Anbau: Abstandsfläche der angebauten Wand**

Beim Anbau lässt Passt. die Abstandsfläche der angebauten Hauswand auf der Länge des Anbaus weg und rechnet Reststücke weiter. Anbau und Haus gelten als ein Gebäude. Passt das – auch bei abweichender Höhe des Anbaus?

Antwort:

F28 **Abstandsflächen auf öffentlichen Verkehrsflächen**

Art. 6 Abs. 2 Satz 2: „nur bis zu deren Mitte“. Passt. kennt die Mitte der Straße nicht und zeigt Abstandsflächen auf Straßen (ALKIS Tatsächliche Nutzung) gelb mit „offen“. Gibt es eine praktikable Regel (halbe Breite der Fläche)?

Antwort:

F29 **Zugang geradlinig, Zufahrt: Maße**

Passt. prüft für Brüstungen bis 8 m einen GERADLINIGEN Zugang von der öffentlichen Verkehrsfläche zum Haus (Art. 5 Abs. 1 Satz 1), mindestens 1,25 m breit (Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr Nr. 14, BayTB); ein breiter, aber gewundener Weg wird rot. Darüber verlangt Passt. eine Zufahrt mit 3 m lichter Breite (Nr. 2); die lichte Höhe von 3,50 m misst Passt. nicht (offen). Aufstellflächen (Satz 3, Nr. 8) werden nicht geprüft. Stimmen Auslegung und Maße der bayerischen Fassung? Muss auch die Zufahrt gerade sein?

Antwort:

F30 **Zufahrt: Brüstungshöhe und 50-m-Regel**

Passt. nimmt für das oberste Anleiterfenster (Geschosse − 1) × Geschosshöhe + 1,0 m an und prüft den Zugang immer (Annahme: zweiter Rettungsweg über die Feuerwehr). Bei mehr als 50 m Entfernung zur Straße (Art. 5 Abs. 1 Satz 4) zeigt Passt. gelb, wenn weniger als 3 m frei sind. Vertretbar?

Antwort:

F31 **Erschließung: angemessene Breite**

Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 nennt keine Mindestbreite. Passt. zeigt die Breite des freien Korridors auf dem eigenen Grundstück und bewertet nur gegen die Feuerwehr-Maße. Gibt es eine übliche Mindestbreite für die Zufahrt eines Hinterliegerhauses (Wohnweg nach Art. 4 Abs. 2)?

Antwort:

F32 **Straßen aus ALKIS Tatsächliche Nutzung**

Für die Zufahrt gelten Flächen der Nutzungsarten Straßenverkehr, Weg und Platz als öffentliche Verkehrsfläche; ein Spielraum von 1,5 m gleicht Abweichungen zur selbst gesetzten Grenze aus. Eine Zufahrt über Nachbargrundstücke (Baulast) rechnet Passt. nicht. Genügt das?

Antwort:

F33 **§ 34 BauGB: Umgebung als Zahlen**

Passt. zeigt für das Einfügen nur Zahlen aus LoD2 und Hausumringen im Umkreis von 100 m (Traufhöhen, Firsthöhen, Grundflächen, Zahl der Gebäude in zweiter Reihe), ohne Urteil. Ist die Abgrenzung der „näheren Umgebung“ mit 100 m als Orientierung vertretbar, und ist die Zählung der zweiten Reihe (anderes Hauptgebäude zwischen Straße und Haus) sinnvoll?

Antwort:

F34 **Bau-Turbo (§ 246e, § 34 Abs. 3b BauGB)**

Passt. nennt den Bau-Turbo nur als Hinweis („Deine Gemeinde kann davon Gebrauch machen, das liegt in ihrem Ermessen“). Ist die Formulierung zutreffend und vollständig genug, insbesondere zu Zustimmung der Gemeinde, Befristung bis 31.12.2030 und Außenbereich (Abs. 3)?

Antwort:

F35 **Bebauungsplan-Abfrage**

Passt. fragt den WMS des Landesportals (Bauleitplanung Bayern) ab und zeigt Plan und Textlink, ohne den Inhalt zu lesen. Ist das ein zulässiger und ausreichender Hinweis? Lizenz und Nutzungsbedingungen des Dienstes sind noch nicht geklärt.

Antwort:

F36 **Bauvoranfrage statt Bauantrag**

Passt. empfiehlt vor dem Bauantrag eine Bauvoranfrage (Vorbescheid, Art. 71) mit Lageplan-Skizze, Kubatur und Fragenliste. Welche Unterlagen verlangt die Bauaufsichtsbehörde dafür üblicherweise (BauVorlV), und fehlt in der Fragenliste etwas Wichtiges?

Antwort:

F37 **Schatten auf Nachbarn**

Passt. nennt zusätzliche Sonnenstunden an zwei Stichtagen (21. März, 21. Dezember) für Nachbarfenster und Gartenpunkte, ohne Bewertung. Gibt es in Bayern eine übliche Messgröße oder Rechtsprechung (z. B. DIN 5034, Besonnungsdauer), die Passt. verwenden sollte?

Antwort:

F38 **Hülle: Abstand in alle Richtungen**

Die Hülle zeigt je Punkt die größte Höhe H = d / 0,4 (ab d = 3 m), wobei d der Abstand zum nächsten Hindernis in alle Richtungen ist – unabhängig von der Ausrichtung der Wand. Das ist die sichere Seite. Ist diese Vereinfachung für eine Orientierung vertretbar, und was würden Sie zusätzlich kennzeichnen (z. B. Wände, die der Grenze den Rücken kehren, Grenzbebauung nach Abs. 7)?

Antwort:

F39 **Hülle: Straße bis zur Mitte**

Art. 6 Abs. 2 Satz 2: Abstandsflächen dürfen auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen „nur bis zu deren Mitte“ liegen. Passt. nimmt die halbe Breite der Verkehrsfläche aus den amtlichen Nutzungsdaten, quer zur Grenze gemessen. Ist das die richtige Auslegung der „Mitte“ (z. B. bei Kreuzungen, Plätzen, Gehwegen mit Grünstreifen)?

Antwort:

F40 **Hülle: Überdeckung und eigene Gebäude**

Passt. behandelt Abstandsflächen eigener Häuser in der Hülle als Hindernis in jeder Richtung und nutzt die Ausnahme „Wände über 75°“ (Art. 6 Abs. 3 Nr. 1) dort nicht. Die Einzelprüfung des geplanten Hauses nutzt sie. Ist die Darstellung so verständlich, oder verwirrt der Unterschied?

Antwort:

F41 **Formulierung der Antworten**

Passt. formuliert „Keine Baugenehmigung nötig“ und „Laut Art. … gilt …“, immer mit dem Hinweis „Orientierung, keine Genehmigung“. Ist das so unbedenklich?

Antwort: